

공개용

중국산 부틸 아크릴레이트의
덤핑사실 및 국내산업피해 유무 예비조사보고서
(조사번호 : 구제 23-2025-8호)

2026. 2. 12.

무 역 조 사 실

< 목 차 >

I. 예비조사 개요	1
1. 신청인, 조사대상물품 공급국 및 공급자	1
2. 조사대상물품	2
3. 국내생산품의 동종물품 여부	5
4. 국내생산자, 수입자, 수요자 및 국내산업의 범위	7
5. 산업 및 수급 현황	10
6. 비밀취급 여부 검토	13
II. 덤핑사실	17
1. 덤핑사실 조사대상공급자 선정	17
2. 덤핑사실 조사경과	18
3. 공급자별 덤핑사실 조사	20
4. 덤핑사실 조사결과 종합	44
III. 국내산업의 피해	45
1. 국내산업 발전(확립)의 실질적 지연 여부	45
2. 국내산업의 실질적 피해 여부	46
가. 산업피해 분석 대상 국내생산자	47
나. 덤핑물품의 수입물량	47
다. 덤핑물품이 국내 동종물품 가격에 미치는 효과	51
라. 덤핑물품이 국내산업에 미치는 영향	56
IV. 덤핑물품과 국내산업 피해 간의 인과관계	68
1. 덤핑물품 수입과 국내산업 피해	68
2. 덤핑물품 수입 이외 기타 다른 요인의 영향	71
3. 인과관계 종합 검토	78
V. 이해관계인 기타의견 검토	79
VI. 무역위원회가 결정할 사항	82

< 참고자료 >

참고 1. 국내산업피해 조사 경과	85
참고 2. 덤핑사실 조사 경과	86

안내 사항

< 비밀취급 자료 관련 >

- 신청인 등 이해관계인이 관계법령에 의하여 비밀취급을 요청한 자료, 관세청 수입통계자료, 정보유통기업의 유료자료는 공개하지 아니함
- 국내 동종물품 내수판매량 등의 자료는 환산값과 증감률을 표시함
 - 환산값은 예시와 같이 기준 연도 값을 설정하고, 다음 연도부터는 증감률을 반영한 환산값을 제시하되, 기준 연도 값과 환산값은 본문과 표에 "12,345"(기울임, 밑줄)의 형태로 표시함

※ 예) 기준 연도 값 : 1,000

- '가격 차이' 자료는 공개될 경우, 상대방의 가격을 유추할 수 있으므로 수치를 공개하지 않되, 증감률을 표시함
- 시장점유율, 국내 동종물품 가동률, 물량 비중, 원가구성비 등 비율(%)로 표시되는 자료는 수치를 공개하지 않되, 변동폭(%p로 표시)을 표시함

※ 예) 10.0% → 15.0%로 증가한 경우 5.0%p로 표시

- 기준 연도 값이 음의 부호('-')인 경우에는 '음수(또는 적자)'로 표시하고 다음 연도에는 '음수(또는 적자) 확대', '양수(또는 흑자) 전환' 등으로 표시함

I. 예비조사 개요

1. 신청인, 조사대상물품 공급국 및 공급자

가. 신청취지

- '25.7.29. 주식회사 엘지화학은 중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑수입 (신청인 주장 덤핑률 : 19.17%)으로 인해 국내산업이 실질적인 피해를 받거나 받을 우려가 있으므로 해당 물품에 대한 덤핑방지관세 부과에 필요한 조사를 하여 줄 것을 신청함

나. 신청인

- 주식회사 엘지화학(이하 “엘지화학”)1)
- 대리인 : 법무법인 정률(변호사 이세찬), DKC(회계사 이찬주, 현용훈 등)

< 신청인 현황 >

(’24년 기준)

구분		신청인	엘지화학
회사설립 연·월·일			2001.4.1.
대표자			신학철
주 소	본사	서울특별시 영등포구 여의대로 128	
	공장	전라남도 여수시 산단중앙로 535	
자본금			391,406백만원
매출액	총매출액	20,601,857백만원	
	동종물품	xxx백만원	
주요 생산제품		합성수지 등 석유화학제품 및 전자소재, 디스플레이소재, 전지재료 및 수처리RO필터 등 첨단소재, 기타 생명과학제품 등	
종업원수			xxx명

* 자료 : 국내산업 답변서

1) 이하 본 보고서에서 회사명은 “엘지화학” 등과 같이 “주식회사” 표기를 생략하여 기재함

다. 조사대상물품 공급국 및 공급자

공급국	공급자(수출자, 생산자)	신청인 제시 덤핑률	대응 여부
중 국	아케마(Arkema Company Limited)	19.17%	대응
	삼성물산 상해(Samsung Trading Shanghai Co., Ltd.)		대응
	핑후 페트로(Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.)		미대응

○ 조사대상공급자 대리인

- 아케마 : 김·장 법률사무소
- 상해화이(Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.) : 법무법인 올림,
더 인터내셔널트레이드컨설팅

* 조사실은 상해화이의 자발적 조사 참여 신청을 수용함('25.10.20.)

라. 조사대상기간

- 덤핑사실 조사대상기간 : '24.1.1.부터 '24.12.31.까지
- 산업피해 조사대상기간 : '21.1.1.부터 '25.6.30.까지

2. 조사대상물품

가. 품명 : 부틸 아크릴레이트 (Butyl Acrylate)

- 관세품목분류(HSK) : 2916.12.3000²⁾
- 관세율 : 기본세율 8.0%, WTO 협정세율 6.5%, 한-중 FTA 협정세율 0%

나. 정의 : 아크릴산(Acrylic Acid)과 부탄올(Butanol)의 에스테르화 반응 (Esterification Reaction)³⁾을 통해 제조되는 유기 화합물

- 분자식 : $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$

관세품목분류	정 의
2916.12	아크릴산의 에스테르 (Esters of acrylic acid)
2) 2916.12.3000	아크릴산 부틸 (Butyl acrylate)

- 3) 에스테르화 반응(Esterification Reaction) : 카복실산(Carboxylic Acid)과 알코올이 결합하여 에스테르(Ester)와 물을 생성하는 화학반응으로, 아크릴산과 부탄올은 각각 카복실산과 알코올의 일종에 해당

다. 물리적 특성 : 조사대상물품의 핵심 물리적 특성은 낮은 유리전이온도⁴⁾로, 동 물품이 첨가되는 물질에 유연성과 탄성을 부여함

〈조사대상물품의 주요 물리적 특성〉

항목	특성치(단위)
유리전이온도 (Tg, Glass Transition Temperature)	-54(℃)
순도(Purity)	≥ 99.5%
색상 (Color)	≤ 10APHA
수분함량 (Water content)	≤ 0.05%
끓는점 (Boiling Point)	147(℃)
어는점 (Freezing Point)	-64(℃)
비열 (Heat Capacity)	0.468(cal/g·℃)

* 자료 : 조사신청서

라. 용도

- (점·접착제) 테이프, 라벨 등 점착 특성이 요구되는 물품의 고분자 소재의 주요 성분으로 활용
- (아크릴계 도료) 도료, 잉크, 화장품 등의 기재 표면에 기능성 성분을 고정시키는 고분자 바인더의 소재로 사용
- (특수 플라스틱(ASA⁵⁾)) 낮은 유리전이온도(Tg)를 바탕으로 ASA의 충격 흡수 기능을 담당

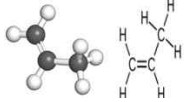
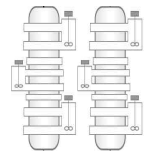
마. 제조공정 및 제조방법 : 부틸 아크릴레이트는 아크릴산 제조를 위한 기상축매산화반응⁶⁾과, 아크릴산을 아크릴레이트로 변환하기 위한 에스테르화반응 두 단계의 화학반응을 통해 생성

4) 유리전이온도(Tg, Glass Transition Temperature) : 물질이 단단하고 잘 깨지는 성질을 가진 '유리상태'에서 부드럽고 유연한 '고무상태'로 전이되는 온도

5) ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) : 아크릴로니트릴(A), 스티렌(S), 아크릴레이트(A) 세 가지 단량체를 공중합하여 제조한 기능성 고분자로, 높은 충격강도와 내후성, 내열성 등이 특징이며, 자동차 외장재, 건축자재, 가전제품 외장 등 내후성이 요구되는 분야에 주로 활용

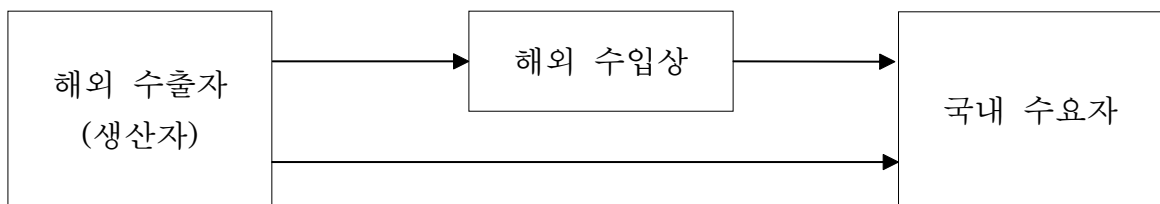
6) 기상축매산화반응 : ¹⁾기체상태에서 일어나는(Vapor Phase), ²⁾촉매를 이용한(Catalytic), ³⁾산화반응(Oxidation)을 의미

〈제조 공정〉

원료 투입		프로필렌과 산소를 반응 원료로 투입
기상촉매 산화반응		기체 상태에서 촉매를 이용하여 산화 반응 촉진 1단계 산화반응 : 아크롤레인 생성 2단계 산화반응 : 아크릴산 생성
흡수 및 탈수		용매 또는 물을 이용해 기체 상태의 아크릴산을 흡수, 아크릴산 수용액으로 분리하고, 이후 공비증류 ⁷⁾ 를 통해 해당 수용액에서 수분 제거
불순물 제거		불순물을 제거하여 고순도 아크릴산 추출
에스테르화 반응		아크릴산에 부탄올을 투입, 에스테르화 반응 통해 부틸 아크릴레이트 생성
중화		미반응 아크릴산 및 촉매로 투입된 황산을 각각 아크릴산나트륨과 황산나트륨으로 중화하여 분리
불순물 제거		불순물을 제거하여 고순도 부틸 아크릴레이트 추출

바. 유통경로 : 조사대상물품 유통경로는 국내 수요자가 해외 수출자(생산자)로부터 직접 수입하는 경우와, 해외 수입상이 해외 수출자(생산자)로부터 수입하여 국내 수요자에게 판매하는 경우가 있음

〈조사대상물품 주요 유통경로〉



7) 공비증류 : 아크릴산과 물은 일반 증류만으로는 수분을 완전히 제거하기 어려운 공비(共沸) 혼합물을 형성하여, 제3의 용매(공비제) 투입을 통해 수분을 효과적으로 분리함

3. 국내생산품의 동종물품 여부

< 검토할 사항 >

- 물리적 특성, 품질 및 소비자의 평가 또는 기능, 특성 및 구성요소의 유사성을 비교하여 조사대상물품과 경쟁 또는 대체관계에 있는 동종물품의 범위를 정함

관련 법규

- 관세법 시행규칙 제11조 (덤핑방지관세의 부과요청)
 - ① 영 제59조제4항에서 “동종물품”이라 함은 당해 수입물품과 물리적 특성, 품질 및 소비자의 평가 등 모든 면에서 동일한 물품(겉모양에 경미한 차이가 있는 물품을 포함한다)을 말하며, 그러한 물품이 없는 때에는 당해 수입물품과 매우 유사한 기능·특성 및 구성요소를 가지고 있는 물품을 말한다.

가. 품명 및 조사범위 : 조사대상물품과 동일함

나. 물리적 특성 등

- 국내생산품은 조사대상물품과 물리적 특성, 구성요소 및 용도 측면에서 동일 또는 유사함

< 조사대상물품과 국내생산품의 물리적 특성 비교 >

물성	단위	기준	국내동종물품	조사대상물품 (xxx)
끓는점(Boiling Point)	℃	-	XXX	XXX
어는점(Freezing Point)	℃	-	XXX	XXX
비열(Heat Capacity) ⁸⁾	cal/g℃	-	XXX	XXX
유리전이도(Tg) ⁹⁾	℃	-	XXX	XXX
순도	%	99.5 이상	XXX	XXX
수분함량 ¹⁰⁾	%	0.05 이하	XXX	XXX
억제제(MEHQ)농도 ¹¹⁾	ppm	10-20	XXX	XXX

* 자료 : 조사신청서

- 8) 비열(Heat Capacity) : 물질1g의 온도를 1℃ 올리는데 필요한 열량. 비열이 물보다 낮기 때문에 부틸 아크릴레이트는 열을 주거나 뺄 때 온도가 상대적으로 빠르게 변함
- 9) 유리전이도(Tg, Glass Transition Temperature) : 물질이 단단하고 취성있는 ‘유리상태’에서 부드럽고 유연한 ‘고무상태’로 전이되는 온도. 부틸 아크릴레이트는 약-54℃의 낮은 Tg를 가져, 부틸 아크릴레이트가 활용되는 대상물질에 유연성과 탄성을 부여할 수 있음
- 10) 수분함량 : 수분이 많으면 산가 상승, 부식, 냄새 등의 문제를 유발하고, 라디칼 중합에서도 반응성·분자량 제어가 흔들릴 수 있음. 높을수록 제품성에 부정적
- 11) 억제제농도(MEHQ) : 부틸 아크릴레이트의 자동중합을 방지하기 위해 넣는 MEHQ등의 물질로, 일정 수준의 농도를 유지

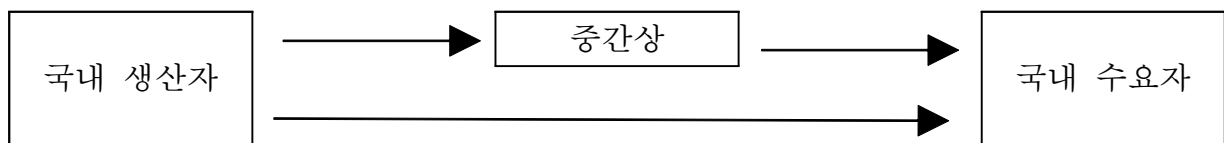
다. 제조공정

- 국내생산품은 조사대상물품과 제조공정이 동일 또는 유사함

라. 유통경로

- 국내생산품과 조사대상물품은 모두 공급자가 최종 수요자에게 직접 판매하거나 중간상을 통해 판매하고 있어, 그 유통경로가 유사함

<국내생산품의 유통경로>



마. 품질 및 소비자 평가

- 조사대상물품과 국내생산품은 대체사용 가능하고, 품질 및 소비자 평가에 있어서 유의미한 차이가 없음

바. 종합 검토

- 이해관계인 답변 및 조사실 검토에 따르면 국내생산품은 조사대상물품과 물리적 특성, 용도, 제조공정, 유통경로, 품질 등 측면에서 동일하거나 유사하므로, 관세법 시행규칙 제11조제1항 상의 동종물품에 해당하는 것으로 판단됨

4. 국내생산자, 수입자, 수요자 및 국내산업의 범위

가. 국내생산자, 수입자 및 수요자

1) 국내생산자

- 국내생산자는 엘지화학 1개사임

국내생산자	'24년 생산량(톤)	생산비중(%)
엘지화학	xxx	100
합계	xxx	100

* 자료 : 조사신청서, 소관부처(산업부 화학산업팀) 자료, 국내생산자 답변서

2) 수입자

- xxx, xxx, xxx, xxx 등

3) 수요자

- xxx, xxx 등

나. 국내산업의 범위

< 검토할 사항 >

- 동종물품을 생산하는 국내생산자 확인
- 국내생산자가 국내산업의 범위에 포함되는지 여부 확인
 - 국내생산자가 수입자이거나, 외국공급자 또는 수입자와 특수관계가 있는 경우 국내산업에서 제외할 수 있음

관련 법규

- 관세법 시행령 제59조제4항 및 제5항
- ④ 법 제51조를 적용함에 있어서의 국내산업은 정상가격 이하로 수입되는 물품과 동종물품의 국내생산사업(당해 수입물품의 공급자 또는 수입자와 제23조제1항의 규정에 의한 특수관계에 있는 생산자에 의한 생산사업과 당해 수입물품의 수입자인 생산자로서 재정경제부령이 정하는 자에 의한 생산사업을 제외할 수 있다. 이하 이 항에서 같다)의 전부 또는 국내총생산량의 상당부분을 점하는 국내생산사업으로 한다.
- ⑤ 제1항에서 “국내산업에 이해관계가 있는 자”라 함은 실질적 피해등을 받은 국내산업에 속하는 국내생산자와 이들을 구성원으로 하거나 이익을 대변하는 법인·단체 및 개인으로서 재정경제부령이 정하는 자를 말한다.
- 관세법 시행규칙 제11조제2항 및 제3항
- ② 영 제59조제4항에서 “당해 수입물품의 수입자인 생산자로서 재정경제부령이 정하는 자”란 해당 수입물품을 수입한 생산자 중 다음 각 호의 자를 제외한 자를 말한다.
 1. 영 제59조제6항에 따른 신청서 접수일부터 6개월 이전에 덤핑물품을 수입한 생산자
 2. 덤핑물품의 수입량이 근소한 생산자
- ③ 영 제59조제4항에 따라 특수관계에 있는 생산자의 범위를 판정함에 있어서 당해 수입물품과 동종물품의 생산자가 영 제23조제1항에 따른 특수관계에 속하지 아니하는 자와 동일 또는 유사한 가격 및 조건 등으로 이를 판매하는 때에는 당해 생산자를 특수관계에 있는 생산자의 범위에서 제외할 수 있다.

1) 국내생산자

- 해당 산업의 주무부처¹²⁾에 확인 결과, 국내생산자는 엘지화학 1개사임

12) 조사개시 여부 결정을 위한 검토 당시 산업통상부 화학산업팀 의견 참조

2) 국내산업의 범위 검토

가) 조사개시 당시 조사신청 찬반 현황

- 엘지화학은 국내 유일의 생산자로서 관세법 시행령 제59조제4항에 따른 '국내 생산사업의 전부'에 해당하므로, 조사신청의 대표성을 인정하여 조사를 개시함

<국내생산자의 조사신청 찬·반 의견 현황>

국내생산자	'24년 생산량(톤)	생산비중(%)	조사신청 찬성여부	답변서 제출여부
엘지화학	xxx	100	찬성	제출

* 자료 : 조사신청서, 소관부처(산업통상자원부 화학산업팀) 자료, 국내생산자 답변서

나) 생산자 답변서 검토

- 조사실은 국내생산자인 엘지화학에 '25.10.01. 국내산업피해 조사를 위한 질의서를 발송하였고, '25.11.6. 답변서를 제출받음
- 엘지화학은 조사신청서 접수일인 '25.7.29. 이전 6개월 동안('25.1.29. ~ 7.28.)에 조사대상물품을 xxx톤 수입¹³⁾하였으나, 이는 같은 기간 한국으로 수입된 물량의 xxx% 수준으로 매우 미미함
- 따라서 엘지화학은 관세법 시행령 제59조제4항에 따라 국내산업의 범위에 포함됨

다) 검토 종합

- 신청인인 엘지화학은 이용 가능한 국내산업피해 지표 자료를 충실하게 제출하였고, 국내동종물품의 유일한 생산자로 '국내생산사업의 전부'에 해당하므로, 국내산업의 피해 유무를 조사함에 있어 '국내산업'은 관세법 시행령 제59조제4항에 따라 엘지화학의 동종물품 생산사업으로 함

13) 신청인 산하 연구소에서 테스트 목적으로 소량 수입하였으며, 조사대상기간 중 단 1회에 그친 일회성 수입임을 확인하였음

5. 산업 및 수급 현황

가. 세계시장 동향¹⁴⁾

- S&P Global의 Chemical Economics Handbook(CEH)¹⁵⁾에 따르면, '23년 기준 전세계 부틸 아크릴레이트 생산능력은 약 xxx천톤이며, 특히 중국은 세계 생산능력의 절반 이상을 보유한 최대 생산국이나, 가동률은 xxx%에 그쳐 중국 외 국가들의 평균 가동률인 xxx%를 크게 하회하고 있는 것으로 나타남

< 세계 부틸 아크릴레이트 생산현황 및 생산량('23년 기준) >

(단위 : 천톤)

국가	생산능력	세계 생산능력 비중	생산량	가동률
미국	<u>비공개</u>			
중국				
서유럽				
일본				
기타국가				
합계				

* 자료 : S&P Global(2023)

- '21년부터 '24년까지 아크릴산 에스터류의 세계 수출 시장은 연평균 8.7% 상승하였고, '24년 현재 중국이 글로벌 수출의 22.6%를 차지하며 세계 최대 수출국 위상을 확보한 반면, 한국의 점유율은 4.1% 수준으로 하락하여, 경쟁우위가 축소되는 양상을 보임
- '21년부터 '24년까지 아크릴산 에스터류의 세계 수입 시장은 연평균 4.7% 상승하였고, 중국이 수출뿐만 아니라 수입에서도 세계 최대 시장(13.1%)을 형성하고 있어, 아크릴산 에스터류는 중국 내 수요의 구조적 확대가 글로벌 시장 수급을 좌우하는 것으로 보임

14) 시장 전반에 대한 참고자료로, 일부 조사비대상 물품이 포함되어 있을 수 있음. 다만, 이하 본 보고서의 조사 분석은 조사대상물품에 한정해 수행됨

15) S&P Global에서 발행하는 산업리포트로 Chemical Economics Handbook(CEH) 시리즈 중 "Acrylic Acid and Esters(2023.12) 보고서를 참고하였으며, 해당 리포트는 아크릴산과 아크릴레이트의 글로벌 시장 동향, 수요·공급 전망, 제조 공정, 주요 응용 분야 등을 포괄적으로 다루고 있음

- 한국의 수입 연평균 증가율은 2.5%로 안정적이며, 한국은 글로벌 가격 및 수급 리스크에 따라 수입과 자급 간 균형점을 조정하는 전략을 추진 중인 것으로 보임

< 세계 아크릴산 에스터류 수출 현황('24년 기준) >

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	'20년	'22년	'24년	'24년 비중	연평균 증감률
전세계 총수출		2,025	4,040	2,822	100.0%	8.7%
1	중국	237	804	637	22.6%	28.1%
2	미국	322	540	383	13.6%	4.4%
3	독일	338	566	315	11.1%	-1.8%
4	프랑스	-	379	266	9.4%	-
5	기타 아시아	149	261	258	9.1%	14.8%
6	벨기에	194	375	224	7.9%	3.7%
7	말레이시아	130	189	162	5.7%	5.5%
8	일본	126	153	120	4.2%	-1.4%
9	한국	148	218	115	4.1%	-6.1%
10	체코	64	102	78	2.8%	5.2%

* 자료 : 산업연구원 부틸아크릴레이트 경제·산업분석, UN Comtrade(2025)

< 세계 아크릴산 에스터류 수입 현황 >

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	'20년	'22년	'24년	'24년 비중	연평균 증감률
전세계 총수출		2,554	4,949	3,074	100.0%	4.7%
1	중국	299	519	402	13.1%	7.6%
2	미국	144	330	244	7.9%	14.1%
3	독일	166	394	214	7.0%	6.5%
4	프랑스	188	451	210	6.8%	2.8%
5	기타 아시아	123	175	142	4.6%	3.6%
6	벨기에	107	147	141	4.6%	7.0%
7	말레이시아	102	221	133	4.3%	6.8%
8	일본	90	181	127	4.1%	9.0%
9	한국	108	237	119	3.9%	2.5%
10	체코	101	233	113	3.7%	2.9%

* 자료 : 산업연구원 부틸아크릴레이트 경제·산업분석, UNComtrade(2025)

나. 국내시장 수급현황

- 국내의 부틸 아크릴레이트의 수요는 '24년 기준으로 xxx톤이며, 이중 국내소비가 xxx톤으로 xxx%, 국내생산품 수출이 xxx톤으로 xxx%를 차지함
- 국내의 부틸 아크릴레이트의 공급은 '24년 기준으로 xxx톤이며, 이중 국내공급이 xxx톤으로 xxx%, 외국산 제품 총수입이 xxx톤으로 xxx%를 차지함

(단위 : 톤, 백만원, %)

구분			연도		증감률	연도		증감률	연도		증감률	연도		증감률
			'21년	'22년		'23년	'24년		'25년	상반기		'25년	상반기	
수 요	국내소비 (국산품 내수 + 총수입)	물량	1,000	878	-12.2	894	1.8	925	3.5		2.0		-1.6	-11.4
		금액	1,000	813	-18.7	586	-27.9	605	3.2		-1.6		-60.1	-43.9
	수출 (국산품 수출)	물량	1,000	1,394	39.4	1,168	-16.2	547	-53.2		-58.7		-60.1	-43.9
		금액	1,000	1,189	18.9	769	-35.3	362	-52.9		-60.1		-60.1	-43.9
	합 계	물량	1,000	965	-3.5	940	-2.6	862	-8.3		-2.1		-6.2	-14.9
공 급	국내공급 (국산품 내수+수출)	물량	1,000	983	-1.7	897	-8.7	687	-23.4		-12.2		-15.4	-21.7
		금액	1,000	881	-11.9	596	-32.3	454	-23.9		-15.4		-15.4	-21.7
	수입 (총수입)	물량	1,000	925	-7.5	1,034	11.7	1,248	20.7		9.5		5.5	-3.2
		금액	1,000	876	-12.4	672	-23.3	820	22.1		5.5		5.5	-3.2
	합 계	물량	1,000	965	-3.5	940	-2.6	862	-8.3		-2.1		-6.2	-14.9

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

16) 이하 본 보고서에서 상반기 증감률은 직전 연도 같은 기간보다 증가 또는 감소한 정도를 의미함

6. 비밀취급 여부 검토

< 검토할 사항 >

- 비밀취급 요청인이 제출한 자료가 성질상 비밀로 취급하는 것이 타당하다고 인정되거나 비밀취급 요청인이 정당한 사유를 제시하여 비밀로 취급해줄 것을 요청했는지 여부
- 비밀취급 요청한 자료가 공개되는 경우 제출자나 이해관계인의 이익이 침해되거나 그 경쟁자에게 중대한 경쟁상 이익이 될 우려가 있는지 여부
- 비밀취급 요청인이 비밀로서 제출된 정보의 내용에 대하여 합리적으로 이해가 가능할 수 있도록 상세한 요약서를 제출하였는지 여부

관련 법규

- 관세법 시행령 제64조제2항, 제3항 및 제4항
 - ② 재정경제부장관 또는 무역위원회는 제1항, 제8항 후단 및 제59조제6항에 따라 제출된 자료 중 성질상 비밀로 취급하는 것이 타당하다고 인정되거나 조사신청자나 이해관계인이 정당한 사유를 제시하여 비밀로 취급해 줄 것을 요청한 자료에 대해서는 해당 자료를 제출한 자의 명시적인 동의 없이 이를 공개해서는 안 된다.
 - ③ 재정경제부장관 또는 무역위원회는 제2항의 규정에 의하여 비밀로 취급하여 줄 것을 요청한 자료를 제출한 자에게 당해 자료의 비밀이 아닌 요약서의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 당해 자료를 제출한 자가 그 요약서를 제출할 수 없는 때에는 그 사유를 기재한 서류를 제출하여야 한다.
 - ④ 재정경제부장관 또는 무역위원회는 제2항의 규정에 의한 비밀취급요청이 정당하지 아니하다고 인정됨에도 불구하고 자료의 제출자가 정당한 사유 없이 자료의 공개를 거부하는 때 또는 제3항의 규정에 의한 비밀이 아닌 요약서의 제출을 거부한 때에는 당해 자료의 정확성이 충분히 입증되지 아니하는 한 당해 자료를 참고하지 아니할 수 있다.
- 관세법 시행규칙 제15조

영 제64조제2항에 따라 비밀로 취급하는 자료는 다음 각 호의 사항에 관한 자료로서 이들이 공개되는 경우 그 제출자나 이해관계인의 이익이 침해되거나 그 경쟁자에게 중대한 경쟁상 이익이 될 우려가 있는 것으로 한다.

 1. 제조원가
 2. 공표되지 않은 회계자료
 3. 거래처의 성명·주소 및 거래량
 4. 비밀정보의 제공자에 관한 사항
 5. 그 밖에 비밀로 취급하는 것이 타당하다고 인정되는 자료

관련 법규

○ WTO 반덤핑협정 제6.5조

성격상 비밀인 정보 (예를 들어 누설될 경우 경쟁자에게 중대한 경쟁상 이익이 되거나 정보 제공자 또는 그 정보의 취득원이 된 자에게 중대하게 불리한 영향을 미칠 것으로 예상되는 정보) 또는 조사의 당사자가 비밀로서 제공하는 정보는 정당한 사유가 제시되는 경우 당국에 의해 비밀로 취급된다. 이러한 정보는 정보를 제출하는 당사자의 명시적인 허가 없이는 아니된다.

○ WTO 반덤핑협정 제6.5.1조

당국은 비밀정보를 제공한 이해당사자에 대해서 이러한 정보의 평문요약문을 제공토록 요청한다. 이러한 요약문은 비밀로서 제출된 정보의 내용에 대한 합리적인 이해가 가능할 수 있을 정도로 충분히 상세하여야 한다. 예외적인 경우 당사자는 이러한 정보가 요약이 가능하지 않다는 것을 표명할 수 있다. 이러한 예외적인 상황에서는 요약이 가능하지 않은 이유에 대한 진술이 제공되어야 한다.

○ WTO 반덤핑협정 제6.5.2조

당국이 비밀보호 요청이 정당하지 아니하다고 인정하고 정보의 제공자가 그 정보의 공개나 일반화된 또는 요약된 형태로 발표하는 것을 인가할 용의가 없는 경우 이러한 정보가 정확하다는 사실이 적절한 출처로부터 납득할 수 있는 정도로 입증되지 아니하면 이러한 정보를 무시할 수 있다.

가. 비밀취급 요청 서류

1) 이해관계인 제출서류

- (국내생산자) 조사신청서, 국내생산자 답변서, 의견서 등
- (수입자, 수요자 및 공급자) 수입자 답변서, 수요자 답변서, 의견서 등

2) 정부 서류

- 본 조사보고서, 관세청 수입통관자료 등

나. 비밀취급 요청에 대한 정당한 사유 제출 여부

- (국내생산자) 비밀취급 요청 서류에 대해 정당한 사유를 제출함
- (수입자, 수요자 및 공급자) 비밀취급 요청 서류에 대해 정당한 사유를 제출함

다. 비밀취급 요청 자료 공개시 제출자 및 이해관계인 이익의 침해 우려 여부 등

- (국내생산자) 생산현황 및 생산능력, 판매 및 재고현황, 판매가격, 매출액 및 영업이익, 제조원가, 고용 및 임금, 연구개발 및 설비투자, 원재료 가격 등 공표되지 않은 내부 회계자료와 기타 거래처 정보, 유료 구매자료 등은 영업상의 비밀이거나 정보공개 사전 동의를 받지 않은 자료로서, 공개되는 경우 국내생산자의 경쟁력 저하 또는 이익의 침해 우려가 있으므로 비공개 요청함¹⁷⁾
- (수입자, 수요자 및 공급자) 매출액, 수입실적, 통관비용, 판매실적, 재고량, 거래업체 등 자료를 영업상 비밀자료로서 비공개 요청했으며¹⁸⁾, 해당 자료에 대해 비공개본 및 공개본을 제출함
- (조사실 검토) 조사실은 비밀취급 요청자료가 공개될 경우 경쟁자들이 해당 정보를 직접 영업에 활용하는 등 자료 제출자에게 피해를 유발하거나 이익을 침해할 가능성이 있어 국내생산자, 피신청인 및 이해관계인이 비밀취급을 요청한 자료를 공개하지 않기로 함
- 제출된 자료 중 판매현황, 가격, 원가, 기타 공표되지 아니한 회계자료 등은 관세법 시행령 제64조제2항에 비추어 성질상 비밀로 취급하는 것이 타당하다고 인정되는 자료에 해당함¹⁹⁾

17) 국내생산자 조사신청서('25.7.29. 제출), 국내생산자 질의서에 대한 답변서('25.11.6. 제출), 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출), 이해관계인회의 이후 추가 의견서('26.1.14. 제출), 반박의견서('26.1.26. 제출) 등 참조

18) 수입자, 수요자 및 공급자 (미정텍, 한화솔루션, 유니드글로벌상사, 스노젠, 캠블루, 한국이네오스스티롤루션, 삼성물산, 헬름코리아, 아케마 등) 답변서 ('25.10.29~11.10. 제출) 등 참조

19) 관세법 시행규칙 제15조 각호 참조

라. 비밀취급 요청 자료의 요약서 제출 여부

- 비밀취급 요청 서류를 제출한 자들은 모두 합리적 이해가 가능한 수준의 상세한 공개본 자료를 제출함
- 특히, 국내생산자는 비밀 취급요청한 정보(조사대상물품의 국내소비 점유율, 수입물량, 수입금액, 신청인의 생산능력, 생산량, 가동률, 판매현황 등)에 대해 조사대상기간 지수화된 자료 내지 증감률 정보를 제공하고 그 추세에 관한 설명을 포함함

마. 기타

- 수입 관련 자료(물량, 금액, 거래내역, 거래처 등)는 개별기업의 영업비밀(무역거래) 자료로, 공개될 경우 경쟁자에게 중대한 경쟁상 이익이 될 수 있으므로 비밀로 취급함

II. 덤핑사실

1. 덤핑사실 조사대상공급자 선정

- 조사실은 WTO 반덤핑협정 제6.10조²⁰⁾ 및 관세법 시행규칙 제12조 제1항²¹⁾에 따라, 덤핑사실 조사대상기간(24.1.1.~'24.12.31.) 동안 조사대상 물품의 수입량 등을 고려하여 조사대상공급자를 선정하였음
- 조사대상공급자로 아케마, 삼성물산 상해, 핑후 페트로가 선정되었으며, 선정된 3개 조사대상공급자의 조사대상물품 수출비중은 중국의 조사대상물품 대한국 수출물량의 xxx%에 해당함
- 선정된 조사대상공급자 3개사 중 2개사는 조사참여 신청기한('25.9.29.~'25.10.20.) 내 조사참여신청서를 제출하여, 조사에 대한 참여 및 협조 의사를 표명하였음
- 조사대상공급자 중 아케마 및 그 관계사, 삼성물산 상해 2개사는 조사참여신청서를 제출('25.10.20.)하고, 답변서도 제출함
- 조사대상공급자 중 핑후 페트로는 조사참여신청서를 제출하지 않음
- 한편, 조사대상공급자로 선정되지 않은 공급자 상해화이 및 그 관계사는 자발적 조사 참여를 신청하였음
- 조사실은 자발적 조사참여를 수용하고 이를 통보('25.10.20.)함

20) WTO반덤핑협정 제6.10조

- 관련된 수출자가 너무 많을 경우 당국은 이용 가능한 정보를 기초로 통계적으로 유효한 표본을 사용하여 검사를 합리적인 수로 제한할 수 있음(수출량의 가장 큰 비율 등)

21) 관세법시행규칙 제12조제1항

- 조사대상공급자를 선정함에 있어 이용가능한 자료를 기초로 통계적으로 유효한 표본추출방법(공급자의 수 또는 물품의 수를 수입량의 비율이 큰 순서대로 선정하는 방법 등 포함)을 사용함을 원칙으로 함

2. 덤핑사실 조사경과

- 조사실은 덤핑사실 조사를 위하여 WTO 반덤핑협정 제6.1.1조 및 관세법 시행령 제64조제1항에 따라, 40일 이상의 답변기간을 정하여 조사대상 공급자에게 질의서를 발송하였음
- 아케마 및 그 관계사, 삼성물산 상해에 대해서는 '25.9.30.에 질의서를 발송하였음(답변기한 : '25.11.10.)
- 상해화이 및 그 관계사²²⁾에 대해서는 '25.10.20.에 질의서를 발송하였음(답변기한 : '25.12.1.)
- 조사대상공급자 중 아케마 및 그 관계사, 삼성물산 상해는 답변기한 연장을 요청²³⁾하였고, 조사실은 연장 사유를 검토하여 당초 '25.11.10.이었던 답변기한을 '25.11.13.로 3일 연장하고, 이를 통보하였음
- 삼성물산 상해는 1차 연장된 기한 내에 답변서를 제출하였음('25.11.13.)
- 아케마 및 그 관계사는 2차 답변기한 연장을 요청²⁴⁾하였고, 조사실은 연장 사유를 검토하여 답변기한을 '25.11.17.로 4일 연장하고 이를 통보하였음
- 아케마 및 그 관계사는 2차 연장된 기한 내에 답변서를 제출하였음('25.11.17.)
- * 아케마는 xxx, 이하 생산자인 타이싱 순커를 조사대상공급자로 후술함
- 상해화이 및 그 관계사는 답변기한 연장을 요청²⁵⁾하였고, 조사실은 연장 사유를 검토하여 당초 '25.12.1.이었던 답변기한을 '25.12.4.로 3일 연장하고 이를 통보하였음
- 상해화이 및 그 관계사는 1차 연장된 기한 내에 답변서를 제출하였음('25.12.4.)

22) 상해 화이는 xxx로 조사참여신청을 조사실이 수용하고 질의서를 발송함(' 25.10.20.)

23) 추석 연휴, 번역 애로 등으로 답변기한 연장 요청함(아케마('25.11.3.), 삼성물산 상해(' 25.11.5.)

24) 자료 수집에 기한 부족 등을 이유로 답변기한 2차 연장을 요청함('25.11.12.)

25) 관계사 자료 협조 등을 이유로 답변기한 연장을 요청함('25.11.24.)

- 조사실은 '25.12.5. 타이싱 순커 및 그 관계사에게 보충질의서를 발송하였음(답변기한 : '25.12.15.)
 - 타이싱 순커 및 그 관계사는 두 차례에 나누어 보충 답변을 제출함²⁶⁾
(1차 : '25.12.15., 2차 : '25.12.17.)
- 조사실은 '25.12.19. 상해화이 및 그 관계사에 보충질의서를 발송하였음(답변기한 : '25.12.29.)
 - 상해화이 및 그 관계사는 두 차례에 나누어 보충 답변을 제출함²⁷⁾
(1차 : '25.12.29., 2차 : '25.12.31.)
- 모든 조사대상공급자는 조사대상물품의 범위 및 물품통제코드(CCN, Control Code Number) 관련 별도 의견을 제출하지 아니함²⁸⁾
- 조사실은 예비판정 전 WTO 반덤핑협정 제6.2조에 따라 이해관계인 회의를 개최('26.1.29.)하여 의견을 수렴²⁹⁾하고, 상반된 이해관계인이 덤핑조사결과에 대해 의견을 제출할 수 있는 기회를 제공하였음

26) 조사실은 질의 항목별 답변 분량 및 난이도 등을 고려하여, 2차 답변서 제출기한을 연장하였음 ('25.12.12)

27) 조사실은 질의 항목별 답변 분량 및 난이도 등을 고려하여, 2차 답변서 제출기한을 연장하였음 ('25.12.29)

28) 조사대상물품의 범위 및 물품통제코드(CCN)에 대한 의견이 있는 이해관계인은 조사 개시일로부터 4주 이내에 서면으로 의견을 제출해야 함(덤핑방지관세부와 신청·조사·판정에 관한 세부운영규정 제3조)

29) 타이싱 순커 및 그 관계사 : 판매관리비 산정방식, 조정요소 중 커미션, 신용비용 산정방식 등 재검토 필요성 제기

상해화이 및 그 관계사 : 판매관리비 산정 방식에 관한 재검토 필요성 제기

엘지화학(신청인) : 구성가격 산정 시 개별 기업의 통상의 거래 이윤율이 아닌 중국 내 조사대상물품 업계의 평균 이윤율 사용의 필요성, 조정요소의 면밀한 검토, 생산 관련 기업뿐만 아닌 그룹사 전체의 판관비 고려 필요성 제기

3. 공급자별 덤핑사실 조사

가. 타이싱 순커 및 그 관계사(이하 “피신청인”)

1) 공급자 개요 및 생산·판매 현황

- 조사개시 당시 조사대상공급자로 선정된 아케마는 xxx이며, 아케마의 관계사인 타이싱 순커가 xxx를 담당하고 있음
- 피신청인은 xxx로 제조공장은 중국 타이싱(Taixing)에 소재하고 있으며, xxx인 관계사 아케마는 홍콩에 소재하고 있음
- 피신청인의 모회사(xxx)가 타이싱 순커, 아케마, Arkema Korea의 지분을 직접 각 xxx%, xxx%, xxx% 보유하고 있는 관계사들로, 조사대상물품의 생산·판매 등으로 관련되어 있어 단일경제실체로 판단함

< 타이싱 순커 및 관계사 현황 >

비공개

- 비공개

- 비공개

- 비공개

<조사대상물품의 생산·판매경로>

· 내수판매

비공개

· 한국수출

비공개

- 피신청인은 조사대상기간 동안 조사대상물품을 약 xxx톤 생산하였음
- 피신청인은 조사대상기간 동안 내수시장, 한국, 제3국에 조사대상물품을 xxx톤 판매하였음
 - 생산한 조사대상물품을 내수시장에서 최종 비관계사에게 약 xxx톤, 관계사에게 자가소비 용도로 약 xxx톤을 판매하였으며, 한국시장에 약 xxx톤, 제3국 시장에 xxx톤을 수출하였음

2) 답변서 분석 경과

- '25. 9. 29. : 조사개시결정 공고
- '25. 9. 30. : 질의서 송부(답변기한: '25.11.10.)
- '25. 10. 20. : 조사참여신청서 접수
- '25. 11. 5. : 피신청인 요청('25.11.3.)에 따른 답변기한 1차 연장
(답변기한: '25.11.13.)

- '25. 11. 12. : 피신청인 요청('25.11.12.)에 따른 답변기한 2차 연장
(답변기한: '25.11.17.)
- '25. 11. 17. : 답변서 접수
- '25. 12. 5. : 1차 보충질의서 송부(답변기한: '25. 12.15.)
- '25. 12. 15. : 보충질의 답변서 접수(1차: '25.12.15., 2차: '25.12.17.)
- '26. 1. 21. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최 통보
- '26. 1. 29. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최(온라인)³⁰⁾

3) 답변서 검토

- 조사실은 피신청인이 제출한 일반정보 및 경영통계, 내수판매 및 대한민국 수출판매 자료, 공정한 가격비교를 위한 조정요소, 제조원가 및 판매 관리비 등을 검토하고, 추가 확인이 필요한 사항에 대하여 보충질의서를 발송하였음
- 조사실은 관계사 개요 및 감사보고서, 제품 코딩 기준 및 CCN 분류 방법, 생산능력 관련 상세내용, 한국수출 지원 관계사에 지급한 커미션, 제조원가 산정기준 등에 관하여 보충질의를 하였으며, 피신청인은 이에 대한 답변서를 제출하였음

4) 자료의 사용

- 피신청인이 조사질의서에 대한 답변서 및 보충질의 답변서를 기한 내에 제출하였으므로, 조사실은 이를 사용하여 정상가격, 덤핑가격 및 과세 가격을 결정하고 예비덤핑률을 산정함
- 다만, 아래 사항에 대해서는 답변서 검토 결과를 토대로 피신청인의 자료를 일부 수정하여 사용함

30) 피신청인은 판매관리비 산정방식, 조정요소 중 커미션, 신용비용 산정방식 등에 관한 재검토 필요성을 제기하였고 조사실은 본조사 시 현지실사 등을 통해 이를 재검토할 계획임

- (판매관리비) 조사대상물품에 대한 판매관리비는 배부기준을 매출물량 기준에서 매출액 기준으로 변경하고, 조사대상물품의 생산 또는 판매와 관련이 없는 영업외수익 등은 제외함
- (내륙보험료, 은행수수료) 배분 기준 및 방식 등에 대해 합리적인 설명 및 증빙을 제출하지 않았으므로, 정상가격 및 덤핑가격 조정 대상에서 제외함
- (커미션) 피신청인 중 xxx가 xxx에 실제로 지급한 판매수수료를 덤핑가격 조정요소로 사용함³¹⁾
- 물품통제코드 및 제조원가 합리적 반영 여부, 내륙운반비 등 조정요소 등에 대해서는 본조사에서 현지실사 등을 통해 추가 검토를 진행할 예정임

5) 물품구분기준

- 조사실은 조사대상물품의 물리적 특성, 규격 및 등급 등을 구분하는 물품통제코드(Control Code Number, 이하 'CCN') 구성기준으로 등급³²⁾을 제시하였음
- 피신청인은 CCN 안내서를 제공받고 CCN 구성기준에 대한 의견제시 기회를 가졌으며, 별도 의견 없이 답변서를 제출하였으므로 조사실은 이를 기준으로 조사대상물품의 정상가격과 덤핑가격을 비교함

31) 피신청인은 원답변서에서 xxx를 제출하였으나, 보충질의를 통해 xxx를 제출받아 분석한 결과, 거래 계약서상 xxx하도록 명시되어 있으며, 실제 지급한 커미션 금액은 xxx의 수입수수료 회계원장 등을 통해 확인하였음

32) P : 정상등급 제품, N: 정상등급 외 제품

6) 정상가격

가) 내수판매 가격의 통상거래가격 여부 검토

- 관세법시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제1항의 규정에 따라, 내수판매 가격이 통상거래가격에 해당하는지 여부를 검토하기 위하여 특수관계자 거래 및 원가미만 판매여부 검증을 실시함

(1) 특수관계자 거래 검증(Arm's Length Test)

- 피신청인이 관계사에게 자가소비 용도로 내수판매한 거래에 대하여 특수관계자 거래 검증을 실시하였음
 - 관계사에게 자가소비용으로 판매한 가중평균 판매단가가 비특수관계자에게 판매한 단가의 98%~102% 범위를 벗어나는 경우 정상가격 산정에서 제외함
- 검토 결과, 피신청인이 자가소비용으로 조사대상물품을 판매한 xxx개 관계사³³⁾ 가운데 판매단가가 비특수관계자 판매단가 대비 $\pm 2\%$ 범위를 벗어난 xxx에 대한 판매를 정상가격 산정에서 제외함

(2) 원가미만 판매여부 검증(COP Below Test)

- 특수관계자 거래검증을 통과한 거래에 대하여 단위당 순송장가격과 단위당 생산원가³⁴⁾를 비교함
 - 원가미만 판매 물량이 20% 이상인 경우에는 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래건을 정상가격으로 사용하고, 20% 미만인 경우에는 전체 거래건을 정상가격으로 사용함

33) 관계사명 xxx

34) 제조원가에 합리적 수준의 판매비 및 일반관리비, 금융비용을 가산한 금액임

- 원가미만 판매물량이 100%인 경우에는 WTO 반덤핑협정 제2.2조 및 관세법 시행령 제58조1항에 따라 구성가격(CV, Constructed Value)을 정상가격으로 사용함

- 검토 결과, 원가미만 판매 물량이 20% 이상(xxx%)이므로, 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래 건을 정상가격으로 사용함

(단위: 톤)

CCN	내수판매물량(A)	원가미만 판매물량(B)	원가미만판매비율 ($C=B/A \times 100$)	내수판매자료 사용여부
<u>비공개</u>				

나) 내수판매 물량의 충분성 검증(Viability Test)

- WTO 반덤핑협정 제2.2조 및 관세법 시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제2항에 따라, 내수판매 물량이 정상가격 결정의 기초로 사용하기에 충분한지 여부를 검증함
- 이에 따라 특수관계자 거래 검증 및 원가미만 판매여부 검증 결과 통상의 거래로 인정된 내수판매에 대하여 CCN별 수출물량 대비 5% 미만 여부를 검증함
 - 통상의 거래로 인정된 CCN별 내수판매량이 해당 CCN의 대한민국 수출량 대비 5% 미만일 경우, 구성가격(CV, Constructed Value)을 적용함
- 검토 결과, 통상의 거래로 인정된 내수판매량이 대한민국 수출량 대비 5% 미만(xxx%)이므로 구성가격을 적용함

(단위: 톤)

CCN	통상의 내수판매량(A)	대한민국 수출량(B)	비율 ($C=A/B \times 100$)	충분성 통과 여부
<u>비공개</u>				

다) 구성가격 산정

- 통상거래가격 여부 검증과 충분성 검증 결과 내수판매가격을 정상가격으로 사용할 수 없으므로 구성가격을 정상가격으로 적용함
- 구성가격은 CCN별 제조원가에 판매관리비 및 금융비용과 적정이윤을 합산하여 산출함
 - 제조원가는 피신청인이 제출한 CCN별 제조원가에 판매관리비 및 금융비용과 피신청인의 통상의 거래에서 발생한 이윤율(xxx%)을 적용함

(단위 : RMB/톤)

CCN	제조원가 (A)	판매비 및 금융비용(B)	생산원가 (C=A+B)	이윤 (D)	구성가격 ³⁵⁾ (E=C+D)
<u>비공개</u>					

라) 정상가격의 조정

- 정상가격에서 내륙운반비, 신용비용을 조정함
 - (내륙운반비) xxx를 적용하여 보고하였음을 확인하고 이를 조정함
 - (신용비용) xxx를 적용하여 보고하였음을 확인하고 이를 조정함
 - (내륙보험료, 은행수수료) 배분 기준 및 방식 등에 대해 합리적인 설명 및 증빙을 제공하지 않았으므로 정상가격 조정 대상에서 제외함

조정된 정상가격 산정내역

(단위 : RMB/톤)

CCN	구성가격 (A)	조정요소(B)		조정된 정상가격 (C=A-B)
		내륙운반비	신용비용	
비공개				

35) 보고서에 기재된 CCN별 생산원가, 이윤 및 구성가격, 각종 조정비용 등은 소수점 셋째 자리에서 반올림된 표기 값이며, 실제 덤핑률 산정 시에는 자릿수 조정 없이 실제 단가를 적용함. 이하 동일

7) 덤핑가격

가) 덤핑가격의 사용

- 피신청인 중 xxx가 한국내 비관계 수입상 및 최종 수요자에게 판매한 대한국 수출가격을 덤핑가격으로 적용함

나) 덤핑가격의 조정

- 덤핑가격에서 내륙운반비, 해상운반비, 해상보험료, 한국내 핸들링비용, 한국내 물류창고비용, 한국내 내륙운반비, 한국내 내륙보험료, 신용비용, 커미션을 조정요소로 적용함
 - (내륙운반비) xxx를 적용하여 보고하였음을 확인하고 이를 조정함
 - (해상운반비, 한국내 핸들링비용, 한국내 물류창고비용) xxx를 적용하여 보고하였음을 확인하고 이를 조정함
 - (해상보험료, 한국내 내륙보험료) xxx를 적용하여 보고하였음을 확인하고 이를 조정함
 - (한국내 내륙운반비) xxx를 적용하여 보고하였음을 확인하고 이를 조정함
 - (신용비용) xxx를 적용하여 보고하였음을 확인하고 이를 조정함
 - (커미션) xxx가 xxx에 실제 지급한 판매수수료로 조정함
 - (은행수수료) 배분 기준 및 방식 등에 대해 합리적인 설명 및 증빙을 제공하지 않았으므로 덤핑가격 조정 대상에서 제외함

(단위 : RMB/톤)

CCN	덤핑가격 (A)	조정요소(B)				조정된 덤핑가격 (C=A-B)
		내륙운반비	해상운반비, 해상보험료	한국내 핸들링, 물류창고, 내륙운반비, 내륙보험료	신용비용, 커미션	
<u>비공개</u>						

8) 과세가격

- 관세법 제30조제1항의 규정에 따라 피신청인이 구매자로부터 지급받은 가격을 CIF 기준³⁶⁾으로 환산한 가격을 적용함

9) 예비덤핑률

- 관세법 시행규칙 제17조 제1항 제1호의 규정에 따라 산정한 피신청인의 예비덤핑률은 11.88%임

(단위 : RMB/톤)

CCN	조정된 정상 가격 (A)	조정된 덤핑 가격 (B)	덤핑 차액 (C=A-B)	과세 가격 (D)	덤핑률 (E=C/D ×100)
<u>비공개</u>					11.88%

36) CIF: Cost, Insurance and Freight

나. 삼성물산 상해(이하 “피신청인”)

- 피신청인은 답변서 분석결과, 조사대상물품을 중국 생산자에게 구입하여 한국에 수출하는 무역상사로 확인됨

1) 답변서 제출 현황 및 조사경과

- '25. 9. 30. : 조사개시결정 통지 및 질의서 송부(답변기한 : '25.11.10.)
- '25. 10. 20. : 조사참여신청서 접수
- '25. 11. 6. : 피신청인 질의서 답변기한 연장 요청('25.11.5.)에 따른 답변 기한 연장 (답변기한 : '25.11.13.)
- '25. 11. 13. : 답변서 접수
- '26. 1. 21. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최 통보
- '26. 1. 29. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최³⁷⁾

2) 답변서 검토

- 피신청인은 조사개시 당시 관세청 수입통관자료상 한국 수출실적이 상당하여(약 xxx톤) 조사대상공급자로 선정되었음
- 다만, 조사참여신청서 및 답변서 검토 결과, 피신청인은 생산설비가 없는 단순 무역상사(Trader)로서, 중국 생산자인 xxx에서 생산된 중국산 조사대상물품을 (약 xxx톤) 구매한 것으로 확인되었음
- 따라서, 단순 무역상인 피신청인에 대하여 개별덤핑률을 산정하지 않고, 생산자 xxx에 개별덤핑률을 산정하는 것이 합리적이라고 판단함

37) 별도 의견 제출 없었음(미참석)

다. 상해화이 및 그 관계사(이하 “피신청인”)

1) 공급자 개요 및 판매 현황

- 예비조사 답변자료에서 생산자로 파악된 상해화이 및 그 관계사의 조사참여신청서를 수용함
- 상해화이 및 그 관계사는 중국 상하이, 광시(생산, 내수판매, 수출판매) 등에 소재하고 있음

< 상해화이 및 관계사 현황 >

비공개

-
- 피신청인은 다음과 같은 특수관계가 있음
 - ① 상해화이 : xxx가 xxx% 지분 소유
 - ② 광시화이 : xxx가 xxx% 지분 소유
 - ③ 광시홍이 : xxx가 xxx% 지분 소유
 - ④ 상해화이판매 : xxx가 xxx% 지분 소유

- ⑤ 광시화이판매 : xxx가 xxx% 지분 소유
- ⑥ 화공공판 : xxx가 xxx% 지분 소유
- ⑦ 산동합풍 : xxx가 xxx% 지분 소유
- 피신청인 ①~⑦은 모두 동일한 모회사(xxx)의 직·간접적 지배를 받는
관계사들이며, 조사대상물품의 생산·판매 등으로 관련되어 있어 단일
경제실체로 판단함

<조사대상물품의 생산·판매경로>

· 내수판매

비공개

· 한국수출

비공개

- 비공개
- 비공개
- 비공개
- 비공개

- 피신청인은 조사대상기간 동안 조사대상물품을 약 xxx톤 생산하였음
- 피신청인은 조사대상기간 동안 내수시장, 한국, 제3국에 조사대상물품을 약 xxx톤 판매하였음
- 생산한 조사대상물품을 내수시장에서 최종 비관계사에게 약 xxx톤, 관계사에게 자가소비 용도로 약 xxx톤을 판매하였으며, 한국시장에 최종 약 xxx톤, 제3국 시장에 약 xxx톤을 수출하였음

2) 답변서 제출현황

- '25. 9. 29. : 조사개시결정 공고
- '25. 10. 20. : 조사참여신청서 접수
- '25. 10. 20. : 질의서 송부 (답변기한 : '25.12.1.)
- '25. 11. 24. : 피신청인 질의서 답변기한 연장 요청('25.11.24.)에 따른
답변기한 연장 (답변기한 : '25.12.4.)
- '25. 12. 4. : 답변서 접수
- '25. 12. 19. : 1차 보충질의서 송부 (답변기한 : '25.12.29.)
- '25. 12. 29. : 보충질의 답변서 접수 (1차 : '25.12.29., 2차 : '25.12.31.)
- '26. 1. 21. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최 통보
- '26. 1. 29. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최(온라인)³⁸⁾

3) 답변서 검토

- 조사실은 피신청인이 제출한 일반정보 및 경영통계, 내수판매 및 대한민국 수출판매 자료, 공정한 가격비교를 위한 조정요소, 제조원가 및 판매 관리비 등을 검토하고, 추가 확인이 필요한 사항에 대하여 보충질의서를 발송하였음
- 조사실은 원재료 공급 관계사의 회계자료 및 감사보고서, 제품 코딩 기준 및 CCN 분류기준, 생산능력 관련 상세내용, 조사대상물품 내부 거래 등에 관하여 보충질의를 하였으며, 피신청인은 이에 대한 보충 답변서를 제출하였음

38) 피신청인은 판매관리비 산정방식의 재검토 필요성을 제기하였고 조사실은 본조사 시 현지실사 등을 통해 이를 재검토할 계획임

4) 자료의 사용

- 피신청인이 조사질의서에 대한 답변서 및 보충질의 답변서를 기한 내에 제출하였으므로, 조사실은 이를 사용하여 정상가격, 덤핑가격 및 과세가격을 결정하고 예비덤핑률을 산정함
- 다만, 판매관리비의 경우, 답변서 검토 결과를 토대로 피신청인의 자료를 일부 수정하여 사용함
 - (R&D) 피신청인이 직접 추적한 조사대상물품의 R&D금액에 대해 합리적인 설명 및 증빙이 부족하므로, 이를 매출액 기준으로 조정함
 - (영업외수익) 조사대상물품의 생산 또는 판매와 관련이 없는 영업외수익 등은 제외함
 - 제조원가 합리적 반영 여부 및 조정요소 적정성, 그 외 관계사별 기능 등에 대해서는 본조사에서 현지실사 등을 통해 추가 검토를 진행할 예정임

5) 물품구분기준

- 조사실은 조사대상물품의 물리적 특성, 규격 및 등급 등을 구분하는 물품통제코드(Control Code Number, 이하 'CCN') 구성기준으로 등급³⁹⁾을 제시하였음
- 피신청인은 CCN 안내서를 제공받고 CCN 구성방법에 대한 의견제시 기회를 가졌으며, 별도 의견 없이 답변서를 제출하였으므로 조사실은 이를 기준으로 조사대상물품의 정상가격과 덤핑가격을 비교함

39) P : 정상등급, N : 정상등급 외 제품

6) 정상가격

가) 내수판매 가격의 통상거래가격 여부 검토

- 관세법시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제1항의 규정에 따라, 내수판매 가격이 통상거래가격에 해당하는지 여부를 검토하기 위하여 특수관계자 거래 및 원가미만 판매여부 검증을 실시함

(1) 특수관계자 거래 검증(Arm's Length Test)

- 피신청인이 관계사에게 자가소비 용도로 내수판매한 거래에 대하여 특수관계자 거래 검증을 실시하였음
 - 관계사에게 자가소비용으로 판매한 가중평균 판매단가가 비특수관계자에게 판매한 단가의 98%~102% 범위를 벗어나는 경우 정상가격 산정에서 제외함
 - 검토 결과, 피신청인이 조사대상물품을 판매한 xxx개 관계사⁴⁰⁾와의 모든 거래 내역은 비특수관계자 판매단가 대비 $\pm 2\%$ 범위를 벗어나 이에 대한 판매를 정상가격 산정에서 제외함

(2) 원가미만 판매여부 검증(COP Below Test)

- 특수관계자 거래검증을 통과한 거래에 대하여 단위당 순송장가격과 단위당 생산원가⁴¹⁾를 비교함
- 원가미만 판매 물량이 20%이상인 경우에는 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래건을 정상가격으로 사용하고, 20%미만인 경우에는 전체 거래건을 정상가격으로 사용함
- 원가미만 판매 물량이 100%인 경우에는 WTO반덤핑협정 제2.2조 및 관세법 시행령 제58조1항에 따라 구성가격(CV, Constructed Value)을 정상가격으로 사용함

40) 관계사명 xxx

41) 제조원가에 합리적 수준의 판매비 및 일반관리비, 금융비용을 가산한 금액임

- 검토 결과, 원가미만 판매 물량이 20% 이상(XXX%)이므로, 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래건을 정상가격으로 사용함

(단위 : 톤)

CCN	내수판매물량(A)	원가미만 판매물량(B)	원가미만판매비율 ($C=B/A \times 100$)	내수판매자료 사용여부
<u>비공개</u>				

나) 내수판매 물량의 충분성 검증(Viability Test)

- WTO 반덤핑협정 제2.2조 및 관세법 시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제2항에 따라, 내수판매 물량이 정상가격 결정의 기초로 사용하기에 충분한지 여부를 검증함
- 이에 따라 특수관계자 거래 검증 및 원가미만 판매여부 검증 결과 통상의 거래로 인정된 내수판매에 대하여 CCN별 수출물량 대비 5% 미만 여부를 검증함
 - 통상의 거래로 인정된 CCN별 내수판매량이 해당 CCN의 대한민국 수출량 대비 5% 미만일 경우, 구성가격(CV, Constructed Value)을 적용함

(단위 : 톤)

CCN	통상의 내수판매량(A)	대한민국 수출량(B)	비율 ($C=A/B \times 100$)	충분성 통과 여부
<u>비공개</u>				

다) 정상가격 산정

- 충분성 검증 및 통상거래가격 여부 검증 결과, 내수판매가격을 정상가격으로 사용함
- 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래건을 정상가격으로 사용함

(단위 : RMB/톤)

CCN	판매금액(A)	내수 판매물량(B)	단위당 정상가격 ($C=A/B$)
<u>비공개</u>			

라) 정상가격의 조정

- 정상가격에서 내륙운반비를 조정함
 - (내륙운반비) xxx를 적용하여 보고하였음을 회계 계정 등을 통해 확인하고 이를 조정함

조정된 정상가격 산정내역

(단위: RMB/톤)

CCN	판매가격(A)	내륙운반비(B)	조정된 정상가격 (A-B)
<u>비공개</u>			

7) 덤핑가격

가) 덤핑가격의 사용

- 피신청인이 중국 내 비관계사 상사인 xxx에 판매한 판매가격을 덤핑 가격으로 적용함

나) 덤핑가격의 조정

- 덤핑가격에서 내륙운반비, 내륙보험료, 해상운반비, 해상보험료, 신용 비용을 조정하였음
 - (내륙운반비, 내륙보험료, 해상운반비, 해상보험료) xxx를 보고하였음을 확인⁴²⁾하고 이를 조정함
 - (신용비용) xxx을 적용하여 사용함

⁴²⁾ xxx 등 제출

조정된 덤핑가격 산정내역

(단위 : RMB/톤)

CCN	덤핑가격 (A)	조정 요소(B)				조정된 덤핑가격 (C=A-B)
		내륙운반비 (핸들링 포함)	내륙보험료	해상운반비 (보험료 포함)	신용비용	
비공개						

8) 과세가격

- 관세법 제30조제1항의 규정에 따라 피신청인이 구매자로부터 지급받은 가격을 CIF 기준⁴³⁾으로 환산한 가격을 적용함

9) 예비덤핑률

- 관세법 시행규칙 제17조 제1항 제1호의 규정에 따라 산정한 피신청인의 예비덤핑률은 9.53%임

(단위 : RMB/톤)

CCN	조정된 정상 가격 (A)	조정된 덤핑 가격 (B)	덤핑 차액 (C=A-B)	과세 가격 (D)	덤핑률 (E=C/D ×100)
<u>비공개</u>					9.53%

43) CIF: Cost, Insurance and Freight

라. 핑후 페트로(이하 “피신청인”, 답변서 미제출 공급자)

1) 답변서 제출 현황

- 핑후 페트로는 조사질의서에 대한 답변서를 답변기한까지 제출하지 않았으며, 어떠한 의견도 제출하지 않음
- '25. 9. 29. : 조사개시결정 공고
- '25. 9. 30. : 질의서 송부(답변기한: '25.11.10.)
- '25. 10. 20. : 조사참여 신청서 접수기한(미제출)
- '25. 11. 10. : 답변서 제출기한(미제출)
- '26. 1. 21. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최 통보
- '26. 1. 29. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최(온라인)⁴⁴⁾

2) 자료의 사용

- 피신청인이 기한 내 답변서를 제출하지 않았으므로, WTO 반덤핑협정 제6.8조, 동 부속서2 및 관세법시행령 제64조제5항에 따라 관세청 및 조사신청서를 이용가능한 자료로 사용하여 예비덤핑률을 산정함
- WTO 반덤핑협정 제6.8조에 따르면, 조사대상공급자가 자료를 제출하지 않은 경우 입수가 가능한 사실에 기초하여 판정이 내려질 수 있는바, 조사실은 피신청인이 자료를 제출하지 않아 이용가능한 자료를 사용 가능함
- 조사실은 WTO 반덤핑협정 부속서2 제1조에 따라 40일 이상의 답변 기간('25.9.30.~'25.11.10.)을 정하여 자료를 요청하였으며, 기한 내에 답변이 없을 경우 이용가능한 자료를 근거로 판정을 내릴 수 있다고 통지함

44) 별도 의견 제출 없었음(미참석)

- WTO 반덤핑협정 부속서2 제7조에 따르면, 조사당국이 이용가능한 자료를 이용하여 판정을 내리는 경우, 다른 독립된 출처로부터 취득한 정보 및 조사과정에서 다른 이해당사자로부터 취득한 정보 등을 점검하여야 한다고 규정함
 - 덤핑가격 산정에 사용된 수입통계는 조사대상기간 중 독립된 기관인 관세청의 수입통관자료로 공식 수입통계에 해당함
 - 정상가격 및 조정요소 비용은 다른 이해관계자로부터 취득한 정보인 신청서의 자료로, WTO 반덤핑협정 부속서2 제7조에서는 이용가능한 자료로 사용할 수 있는 2차적인 출처로 신청서의 정보를 포함하고 있음
- 특히, WTO 반덤핑협정 부속서 2 제7조에 따르면, 이해당사자가 협조하지 않아 관련 정보가 입수되지 않는 경우, 협조하였을 때보다 더 불리한 결과를 초래할 수 있음을 명시하고 있음
- 따라서, 답변서를 제출하지 않은 피신청인의 덤핑률은 WTO 반덤핑협정 제6.8조 및 부속서 2, 관세법시행령 제65조제1항의 규정 및 절차에 따라 이용가능한 자료로서 관세청 수출입무역통계자료와 조사신청서의 자료를 사용함

3) 물품구분기준

- 조사실은 조사대상물품의 물리적 특성을 구분하는 물품통제코드 (Control Code Number, 이하 'CCN') 구성기준으로 등급⁴⁵⁾ 제시함
- 피신청인은 CCN 안내서를 제공받고 CCN 구성기준에 대한 의견제시 기회⁴⁶⁾를 가졌으나 별도 의견 제출은 없었음

45) P : 정상등급, N : 정상등급 외 제품

46) 이해관계인은 관보가 게재된 날로부터 4주 이내 CCN 관련하여 의견을 제출할 수 있음.

4) 정상가격 및 조정요소

- (정상가격) 조사신청서의 조사대상물품에 대한 가격의 정보로서, 중국의 석유화학 가격정보 제공업체인 Oilchem China⁴⁷⁾의 '24년도 평균가격 정보⁴⁸⁾를 사용함
- (조정요소) : OilChem China 공시가격은 공장출하(ex-work) 기준가격이므로, 공시가격 대비 추가적인 조정요소는 없음

조정된 정상가격 산정내역

(단위 : 천원/톤)

조정 전 정상가격(a)	조정 사항	조정된 정상가격 (c)=(a)-(b)
<u>비공개</u>		

5) 덤핑가격 및 조정요소

- (덤핑가격) 조사대상물품의 '24년 평균 수입통관가격(CIF)을 덤핑가격으로 사용함
- (조정요소)⁴⁹⁾ 내륙운반비, 해상운반비, 핸들링비용을 조정요소로 반영함
 - (내륙운반비) 신청인이 비관계사에 견적의뢰한 웨이싱 화학에서 Ningbo항구까지의 내륙 운임비를 사용함
 - (해상운반비, 핸들링비용) 신청인이 비관계사에 견적 의뢰한 해상운반비⁵⁰⁾, 핸들링비용을 적용함

* 핸들링 비용에는 터미널 작업료, 서류 발급 비용, 항구 비용, 유류 할증비가 포함됨

47) OilChem China : 에너지, 화학 정보 및 시장가격 지수를 제공하는 중국 최대규모의 정보제공 업체로, 1988년부터 석유, 천연가스, 정제유, 화학, 플라스틱, 고무, 화학섬유 등 약 400종에 달하는 에너지 및 화학 품목에 관한 정보를 수집·발표 중(Homepage: <https://enlist.oilchem.net/aboutus/2738/>)

48) OilChem China가 공시한 웨이싱 화학(중국 최대규모의 부틸아크릴레이트 생산자)의 '24년도 월평균 내수 시장가격 정보를 사용함, 적용 환율(원/위안)은 한국은행 경제통계시스템의 월별 평균 환율을 사용함

49) 환율(원/달러)은 모두 '24년 평균환율인 1363.98을 사용함

50) 중국의 Ningbo항에서 한국의 부산항까지의 i) 20 FT ISO Tank 기준 ii) 위험물(Dangerous Goods Chemical)을 기준으로, 신청인이 '24년 분기별 입찰을 통해 선정한 운임의 평균 가격으로 산정한 해상 운반비를 사용함

< 조정된 덤핑가격 >

(단위 : 천원/톤)

조정 전 덤핑가격	조 정 사 항				조정된 덤핑가격
	내륙운반비	해상운반비	핸들링비용	소계	
<u>비공개</u>					

6) 과세가격

- (과세가격) 조사대상물품의 '24년 평균 수입통관가격(CIF)을 과세가격으로 사용함

7) 예비덤핑률

- 관세법 시행규칙 제17조제1항제1호의 규정에 따라 산정된 피신청인의 예비덤핑률은 19.17%임

(단위 : 천원/톤)

조정된 정상가격 (A)	조정된 덤핑가격 (B)	덤핑차액 (C=A-B)	과세가격 (D)	예비덤핑률 (E=C/D×100)
<u>비공개</u>				19.17%

마. 그 밖의 공급자

- WTO 반덤핑협정 제9.4조 및 관세법 시행령 제65조제3항 및 관세법 시행규칙 제17조제2항에 따라, 그 밖의 공급자에 대한 예비덤핑률은 관세청 통관자료 및 조사신청서를 이용가능한 자료로 사용하여 19.17%로 산정⁵¹⁾함

4. 덤핑사실 조사결과 종합

- 덤핑사실을 조사한 결과, WTO 반덤핑협정 제5.8조⁵²⁾ 등에서 규정한 최소허용 수준을 초과하는 9.53%~19.17%의 예비덤핑률이 산정되어 덤핑 방지관세의 대상이 되는 덤핑사실이 있는 것으로 판단함

공급 국	공급자(수출자, 생산자)	예비 덤핑률	대응 여부
중국	타이싱 순커(Taixing Sunke Chemicals Co., Ltd.) 및 그 관계사	11.88%	대응
	상해화이(Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.) 및 그 관계사	9.53%	대응
	핑후 페트로(Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.) 및 그 관 계사	19.17%	미대응
	그 밖의 공급자	19.17%	-

51) 조사대상공급자 3개 회사 모두 '이용가능한 자료'를 사용하여 덤핑률을 산정함에 따라, 가중평균 방식이 아닌 별도 자료로 그 밖의 공급자 덤핑률을 산정함

52) "(전략) 수출가격 대비 백분율로 표시된 덤핑마진이 2% 미만인 경우 이러한 마진은 최소허용 수준인 것으로 간주된다. (후략)".

Ⅲ. 국내산업의 피해

1. 국내산업 발전(확립)의 실질적 지연 여부

< 검토할 사항 >

- 국내산업이 발전(확립)중인 산업인지 여부를 판단하여, 발전중인 산업이라고 인정되면 국내산업의 발전이 실질적으로 지연되었는지 여부를 검토함
- 국내산업의 발전의 실질적 지연 여부는 사업계획 및 산업여건상 기대경영성과의 타당성을 검토한 후, 기대경영성과와 실제경영성과를 비교하여 검토함

관련 법규

- 국내산업피해조사 실무지침 IV.5 (국내산업확립의 실질적 지연에 대한 판단 근거)
 - 국내산업의 확립의 실질적 지연 여부에 관한 조사·판정은 관세법 시행령 제63조 제1항 각호의 사항 이외에 아래의 사항을 포함한 사실에 근거하여야 함
 - 국내생산자가 상업적 생산을 개시한 경우에는 산업의 안정성이 인정되지 아니하는 경우에 한하여 이를 확립과정에 있는 산업으로 보며, 덤핑물품으로 인한 당해 산업의 실질적 지연 여부는 다음 사항을 근거로 판단함
 - 사업계획 또는 산업여건상 기대경영성과의 타당성
 - 기대경영성과와 실제경영성과의 비교
 - 국내산업의 안정성 여부는 국내생산물품의 품질 및 가격 경쟁력을 고려하여 생산의 기간·생산의 성격·국내 생산규모 등을 고려한 생산설비의 안정적 가동 여부, 합리적인 손익분기점 도달 여부, 국내시장에서의 안정적 지위 확보 여부 등에 근거하여야 함

- 신청인 엘지화학은 현재 국내 유일한 생산자로, '24년 기준 xxx톤을 생산하고 국내소비의 xxx%를 점하는 등 국내산업은 이미 발전(확립)된 산업임
- 따라서 본 조사에서 국내산업 발전(확립)의 지연 여부에 대한 검토는 해당 없음

2. 국내산업의 실질적 피해 여부

관련 법규

○ WTO반덤핑협정 3.1조

1994년도 GATT 제6조의 목적상, 피해의 판정은 명확한 증거에 기초하며, (1) 덤핑수입물량 및 덤핑 수입품이 동종 상품의 국내시장 가격에 미치는 영향 및 (2) 동 수입품이 이러한 상품의 국내생산자에 미치는 결과적인 영향에 대한 객관적인 검토를 포함한다.

* 이 협정에서 "피해"라는 용어는 달리 규정되지 아니하는 한 국내산업에 대한 실질적인 피해, 국내산업에 대한 실질적인 피해의 우려 또는 산업의 확립에 대한 실질적인 지연을 의미하는 것으로 간주되며 이 조의 규정에 따라 해석된다.

○ WTO반덤핑협정 3.2조

덤핑수입의 물량과 관련하여, 조사당국은 절대적으로 또는 수입회원국의 생산 또는 소비에 비하여 상대적으로 덤핑수입품이 상당히 증가하였는지 여부를 고려한다. 덤핑수입품이 가격에 미치는 영향과 관련, 조사당국은 수입 회원국의 동종 상품의 가격과 비교하여 덤핑수입품의 저가판매가 있었는지 또는 그러한 수입품의 영향이 달리 상당한 정도로 가격하락을 초래하는지 또는 그러하지 아니한 경우 발생하였을 가격상승을 상당한 정도로 억제하는지 여부를 고려한다. 이러한 요소중 하나 또는 여러개가 반드시 결정적인 지침이 될 수는 없다.

○ WTO반덤핑협정 3.4조

덤핑수입품이 관련 국내산업에 미치는 영향의 검토는 판매, 이윤, 생산량, 시장점유율, 생산성, 투자수익율, 또는 설비가동율에서의 실제적이고 잠재적인 감소, 국내가격에 영향을 미치는 요소, 덤핑마진의 크기, 자금 순환, 재고, 고용, 임금, 성장, 자본 또는 투자 조달능력에 대한 실제적이며 잠재적인 부정적 영향 등 산업의 상태에 영향을 미치는 제반관련 경제적 요소 및 지표에 대한 평가를 포함한다. 위에 열거된 요소는 총망라적이지 아니며, 이러한 요소 중 하나 또는 여러 개가 반드시 결정적인 지침이 될 수는 없다.

○ 관세법 시행령 제63조제1항

- ① 무역위원회는 제61조에 따라 실질적 피해등의 사실을 조사·판정하는 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 실질적 증거에 근거해야 한다.
 1. 덤핑물품의 수입물량(당해 물품의 수입이 절대적으로 또는 국내생산이나 국내소비에 대하여 상대적으로 뚜렷하게 증가되었는지 여부를 포함한다)
 2. 덤핑물품의 가격(국내 동종물품의 가격과 비교하여 뚜렷하게 하락되었는지 여부를 포함한다)
 3. 덤핑차액의 정도(덤핑물품의 수입가격이 수출국내 정상가격과 비교하여 뚜렷하게 하락되었는지 여부를 포함한다)
 4. 국내산업의 생산량·가동률·재고·판매량·시장점유율·가격(가격하락 또는 인상억제의 효과를 포함한다)·이윤·생산성·투자수익·현금수지·고용·임금·성장·자본조달·투자능력
 5. 제1호 및 제2호의 내용이 국내산업에 미치는 실재적 또는 잠재적 영향

가. 산업피해 분석 대상 국내생산자

- 본 보고서의 국내산업 범위 검토 결과에 따라 엘지화학의 동종물품 생산사업을 대상으로 국내산업의 실질적 피해 여부를 조사함

나. 덤핑물품의 수입물량

< 검토할 사항 >

- 덤핑수입물량이 절대적으로 증가하였는지 또는 국내생산이나 국내소비와 비교하여 상대적으로 증가하였는지 여부를 검토함

관련 법규

- 관세법 시행령 제63조 제1항
 - ① 무역위원회는 제61조에 따라 실질적 피해등의 사실을 조사·판정하는 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 실질적 증거에 근거해야 한다.
 1. 덤핑물품의 수입물량(당해 물품의 수입이 절대적으로 또는 국내생산이나 국내 소비에 대하여 상대적으로 뚜렷하게 증가되었는지 여부를 포함한다)
- WTO반덤핑협정 3.2조 중

덤핑수입의 물량과 관련하여, 조사당국은 절대적으로 또는 수입회원국의 생산 또는 소비에 비하여 상대적으로 덤핑수입품이 상당히 증가하였는지 여부를 고려한다.

1) 덤핑물품 수입물량의 절대적 증가 여부

- 덤핑물품의 수입물량은 '21년 xxx톤에서 '22년 xxx톤으로 3.9% 감소, '23년 xxx톤으로 34.1% 증가, '24년 xxx톤으로 29.8% 증가, '25년 상반기 xxx톤으로 전년 동기대비 17.0% 증가하여 조사대상 기간 중 연평균 17.6% 증가하였음

< 덤핑물품 수입 현황 >

(단위 : 톤, %)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
		증감률		증감률		증감률		증감률		
덤핑물품수입	1,000	961	-3.9	1,288	34.1	1,673	29.8		17.0	17.6

* 자료 : 관세청 수입통관자료

2) 덤핑물품 수입물량의 상대적 증가 여부

- 조사대상 기간 중 국내소비가 연평균 0.9% 감소한 상황에서, 동종물품 내수판매(연평균 - 8.0%)와 기타국산 수입물량(연평균 - 34.3%)은 모두 감소하였으나, 덤핑물품 수입물량은 연평균 17.6% 증가하였음
- 덤핑물품의 국내시장점유율은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 지속 상승하여 조사대상 기간 중 25.3%p 상승하였음
 - 국내 동종물품의 국내시장점유율은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 지속 하락하여 조사대상 기간 중 16.1%p 하락하였음
 - 기타국산 물품의 시장점유율은 '21년 xxx%에서 '25년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 9.2%p 하락하였음

< 국내소비 및 시장점유율 현황 >

(단위 : 톤, %, %p)

연도 구분		'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률 ³⁾
				증감률		증감률		증감률		증감률	
판매물량	국내소비 (a=b+e)	<u>1,000</u>	<u>878</u>	-12.2	<u>894</u>	1.8	<u>925</u>	3.5		2.0	-0.9
	총수입 (b=c+d)	<u>1,000</u>	<u>925</u>	-7.5	<u>1,034</u>	11.7	<u>1,248</u>	20.7		9.5	8.5
	덤핑물품 수입(c)	<u>1,000</u>	<u>961</u>	-3.9	<u>1,288</u>	34.1	<u>1,673</u>	29.8		17.0	17.6
	기타국산 수입(d)	<u>1,000</u>	<u>845</u>	-15.5	<u>456</u>	-46.0	<u>283</u>	-38.0		-56.1	-34.3
	국내 동종물품 내수판매(e)	<u>1,000</u>	<u>851</u>	-14.9	<u>810</u>	-4.7	<u>733</u>	-9.6		-5.4	-8.0
시장점유율	덤핑물품(c/a)			2.4		9.0		9.5		6.6	25.3
	기타국산(d/a)			-0.4		-5.1		-2.3		-2.9	-9.2
	국내 동종물품(e/a)			-2.0		-3.9		-7.2		-3.7	-16.1

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

53) 이하 본 보고서에서 %를 단위로 하는 지표(시장점유율, 가격비율 등)의 경우 '증감률'란에 표기된 수치는 각 연도의 전년 대비 또는 조사대상기간 동안의 변동폭을 의미하며, 그 단위로 %p를 표기함

3) 이해관계인 의견 및 조사실 검토사항

- (공급자 및 수입자 주장⁵⁴⁾) 덤핑물품 수입은 국내생산자의 생산 차질 ('23년 나주공장 가동 중단 등)에 따른 공급 부족으로 인해, 수요자들이 안정적인 해외공급처를 확보한 것이며, 기타국 공급자들은 한국시장에 대한 공급 우선순위가 낮아 물량 확보가 제한적인 반면, 중국산은 즉각적인 물량 대응이 가능하여 중국산 수입 비중이 확대된 것임
 - 특히 '24년 중국산 수입 증가분의 상당분은 기타국산 수입 감소분을 대체한 것으로, 최근의 수입물량 증가는 국내시장 잠식이 아닌 '기타국산 → 중국산' 으로의 공급처 전환의 결과임
- (신청인 주장⁵⁵⁾) 신청인의 나주 아크릴산 공장은 부틸 아크릴레이트가 아닌 타 제품 생산을 위한 전용 설비로서 동종물품 공급과는 무관함
 - '23년 이후 국내 소비가 완만한 회복세를 보였음에도 불구하고, 신청인의 내수판매량은 지속 감소하였고, 그 감소분이 중국산 수입 증가량과 유사한 규모라는 점에 비추어 볼 때, 중국산이 추가 수요를 충족한 것이 아니라 국내산업의 공급 영역까지 적극적으로 대체한 결과임
 - 시장점유율 또한, 국내산업 시장점유율은 지속 하락한 반면 중국산 점유율은 20% 이상 급등하였고, 기타국산 수입은 퇴출에 가까운 수치로 축소되는 등 정상적인 경쟁환경에서 공급 다변화가 이루어진 모습이라고 보기 어려움
- (조사실 검토) 공급자 및 수입자가 주장하는 '나주공장 가동중단'은 국내 동종물품 생산과 무관한 것으로 판단되며, 이로 인해 공급 부족이 발생했다는 구체적·객관적 근거가 제시되지 않았음
 - 또한, 반덤핑조치는 수입 자체를 금지하는 것이 아니라 불공정한 수입 가격에 대해 덤핑방지관세를 부과하는 것이므로 수입자는 덤핑방지

54) 아케마, 유니드글로벌상사 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

55) 엘지화학 이해관계인 회의 이후 서면의견서('26.1.14. 제출)

관세를 납부 후 수입할 수 있으며, 국내산업의 공급물량 측면에서도 조사 대상 기간 중 국내산업의 가동률이 xxx%~xxx% 수준으로 확인되어 추가 생산 여력(xxx톤~xxx톤)이 충분한 것으로 판단됨

- '24년 국내 판매물량을 분석한 결과, 덤핑물품 수입은 증가한 반면 기타국산 수입 및 국내 동종물품 내수판매량은 모두 감소하였고, 시장 점유율 또한 덤핑물품이 전년 대비 9.5%p 상승한 것과 대조적으로 기타국산 및 국내 동종물품의 시장점유율은 각각 2.3%p, 7.2%p 하락한바 덤핑물품이 기타국산 물량뿐만 아니라 국내 동종물품 판매물량에까지 영향을 미친 것으로 판단됨

다. 덤핑물품이 국내 동종물품 가격에 미치는 효과

< 검토할 사항 >

- 덤핑물품의 가격이 동종물품의 가격과 비교하여 뚜렷하게 하락되었는지 여부를 검토함
- 덤핑물품이 동종물품에 비해 저가판매 되었는지 또는 덤핑물품으로 인해 동종물품의 가격인하 또는 가격인상 억제효과가 있었는지를 검토함

관련 법규

- 관세법 시행령 제63조 제1항
 - ① 무역위원회는 제61조에 따라 실질적 피해등의 사실을 조사·판정하는 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 실질적 증거에 근거해야 한다.
 - 2. 덤핑물품의 가격(국내 동종물품의 가격과 비교하여 뚜렷하게 하락되었는지 여부를 포함한다)
- WTO반덤핑협정 3.2조 중

덤핑수입품이 가격에 미치는 영향과 관련, 조사당국은 수입회원국의 동종물품의 가격과 비교하여 덤핑수입품의 저가판매가 있었는지, 또는 그러한 수입품의 영향이 달리 상당한 정도로 가격하락을 초래하는지 또는 그러하지 아니한 경우 발생하였을 가격상승을 상당한 정도로 억제하는지 여부를 고려한다.

1) 덤핑물품과 동종물품의 판매가격 비교

- 덤핑물품의 톤당 판매가격은 '21년 xxx천원에서 '22년 xxx천원, '23년 xxx천원, '24년 xxx원, '25년 상반기 xxx천원으로 하락하여 조사대상 기간 중 연평균 11.5% 하락함
- 국내 동종물품의 톤당 판매가격은 '21년 xxx천원, '22년 xxx천원, '23년 xxx천원, '24년 xxx천원, '25년 상반기 xxx천원으로 하락하여 조사대상 기간 중 연평균 10.2% 하락함
- 조사대상 기간 중 덤핑물품은 국내 동종물품보다 지속 저가에 판매되었으며, 판매가격 등락 방향이 일치하는 점을 고려할 때 국내시장에서 가격경쟁을 한 것으로 보임

2) 덤핑물품이 동종물품의 가격에 미친 영향

가) 덤핑물품이 저가 판매되었는지 여부

- 덤핑물품의 톤당 판매가격은 국내 동종물품의 톤당 판매가격 대비 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx% 수준으로 조사대상 기간 중 동종물품보다 지속적으로 낮은 수준을 보이고 있음

나) 덤핑물품이 동종물품 판매가격을 하락시켰는지 여부

- 조사대상 기간 중 덤핑물품의 판매가격은 국내 동종물품의 가격보다 저가를 유지하면서 지속 하락하였고, 이러한 사실이 국내 동종물품의 가격 하락에 영향을 미친 것으로 판단됨
- 특히 '23년 덤핑물품 판매가격은 전년대비 31.1% 하락하여 국내 동종물품에 비해 xxx% 수준으로 저가에 판매되면서 국내 동종물품 판매가격이 전년대비 27.4% 하락하는 데 영향을 미친 것으로 보임

< 덤핑물품 및 국내 동종물품 판매가격 비교 >

(단위 : 천원/톤, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
덤핑물품 판매가격(a)	<u>1,000</u>	<u>911</u>	-8.9	<u>628</u>	-31.1	<u>627</u>	-0.2		-2.8	-11.5
동종물품 판매가격(b)	<u>1,000</u>	<u>915</u>	-8.5	<u>664</u>	-27.4	<u>661</u>	-0.5		-2.8	-10.2
가격비율(a/b)			-0.4		-4.9		0.2		-0.1	-5.9

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

다) 덤핑물품이 동종물품 판매가격의 상승을 억제시켰는지 여부

- 조사대상 기간 중 국내 동종물품 제조원가는 연평균 4.7% 상승하였으나, 판매가격은 오히려 더 큰 폭(연평균 -10.2%)으로 하락하였는데, 이는 덤핑물품 판매가격이 연평균 11.5% 하락한 데 기인한 것으로 보임
- 국내 동종물품 판매가격 대비 제조원가의 비중은 '21년 xxx%에서 '25년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 43.0%p 상승했는데, 국내산업이 덤핑물품의 저가판매에 대응하기 위해 제조원가 상승분을 판매가격에 충분히 반영하지 못한 것으로 보임
- 이에 따라 목표판매가격 대비 국내 동종물품의 실제 판매가격의 비율은 '22년 이후로 지속 하락한바, 덤핑물품의 지속적인 저가판매와 시장 점유율 확대에 의해 국내 동종물품 판매가격을 목표판매가격 수준으로 인상하기 어려웠던 것으로 보임

< 덤핑물품 및 국내 동종물품 판매가격 비교 >

(단위 : 천원/톤, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
동종물품 판매가격(a)	1,000	915	-8.5	664	-27.4	661	-0.5		-2.8	-10.2
제조원가(b)	1,000	1,347	34.7	1,237	-8.2	1,157	-6.5		1.3	4.7
제조원가비중(b/a)			24.1		19.9		-5.7		3.8	43.0
덤핑물품 판매가격	1,000	911	-8.9	628	-31.1	627	-0.2		-2.8	-11.5

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

< 국내 동종물품의 목표판매가격과 실제 판매가격 >

(단위 : 천원/톤, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
목표판매가격 ⁵⁶⁾ (a)	1,000	1,282	28.2	1,173	-8.5	1,092	-6.9		0.7	3.0
실제판매가격(b)	1,000	915	-8.5	664	-27.4	661	-0.5		-2.8	-10.2
가격비율(b/a)			-39.4		-20.3		5.4		-2.8	-57.9

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

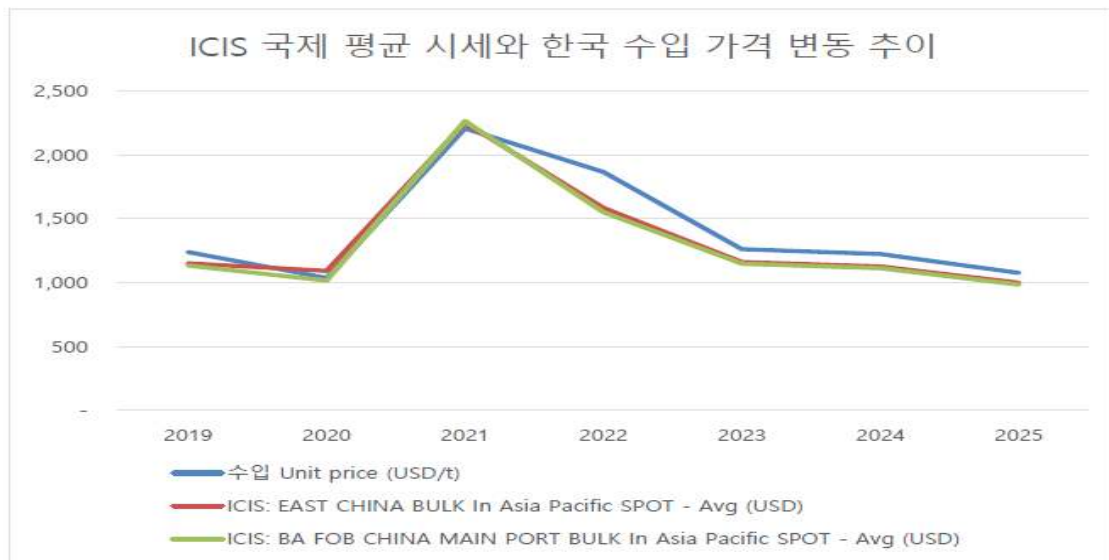
56) 목표판매가격 = (단위당 제조원가 + 단위당 판매관리비) ÷ (1 - 목표영업이익률)

- 목표 영업이익률은 “덤핑방지관세부와 신청·조사·판정에 관한 세부운영규정” 제21조제2항 및 <별표1>에 따라 '22년 국내산업의 동종물품 내수 영업이익률(%)을 사용

3) 이해관계인 의견 및 조사실 검토사항

- (공급자 및 수입자 주장⁵⁷⁾) 덤핑물품의 수입가격은 ICIS 국제 평균 시세와 연동되어 결정된 것으로 국제시세에 따라 하락한 것이며, 국내판매 가격은 신청인의 월초 고시가격에 따라 결정되는 구조로 가격의 결정권은 신청인이 가지고 있으며, 덤핑물품의 국내판매가격은 시장 상황을 반영한 정상거래가격에 해당함

<국제시세와 덤핑물품의 한국 수입가격 변동추이(공급자 제출)>



- (신청인 주장⁵⁸⁾) 공급자가 제출한 ICIS 지수 자체가 중국 내·중국발 거래 가격을 기초로 산출된 것으로, 중국 수출자가 본인의 가격으로 만든 지수를 근거로 정상 가격이라 주장하는 것은 자기참조적 논리에 불과함
- 덤핑물품의 CIF 가격은 '22년~'23년 원재료 가격하락 폭을 훨씬 상회하여 급락했으며, 이는 정상적인 가격경쟁의 범위를 벗어난 수준임
- 또한, 덤핑물품의 국내 판매가격이 항상 동종물품보다 낮게 형성되었으며 신청인은 시장점유율 유지를 위해 덤핑물품의 가격에 맞춰 가격을 인하할 수밖에 없는 상황으로, 신청인이 국내가격의 결정권을 가지고 있다는 주장은 타당하지 않음

* 무역위원회 고시<별표1> 제21조제3항에 의한 산업피해구제수준 산정 관련 상세지침

- ① 덤핑물품의 수입 또는 국내 시장점유율의 상당한 증가가 발생하기 이전의 국내산업의 이익률과 관련한 검토사항
2. 덤핑수입의 피해가 없었던 기간 중에서 가장 최근 연도의 실제 이익률

57) 아케마, 삼성물산, 유니드글로벌상사 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

58) 엘지화학 이해관계인 회의 이후 서면의견서('26.1.14. 제출)

- (조사실 검토) 반덤핑조사는 WTO 반덤핑협정 및 관세법 등의 관련 규정에 따라, 덤핑사실(공급국내 정상가격보다 낮은 가격으로 수입)과 그로 인한 국내산업 피해 여부를 조사하는 것으로, 국제시세가 아닌 덤핑물품의 수입가격이 국내 동종물품에 미친 영향에 대해 검토함
- 조사대상 기간 중 덤핑물품은 동종물품보다 지속 저가에 판매되었고, 이러한 저가판매 및 가격 인하로 인해 국내생산자는 제조원가 상승(연평균 4.7%)에도 오히려 가격을 인하(연평균 -10.2%)하는 등 제조원가 상승분을 판매가격에 적절히 반영하지 못하였으며, 그 결과 영업이익이 적자 전환되는 등 덤핑물품이 국내산업피해에 실질적인 영향을 미친 것으로 판단됨

라. 덤핑물품이 국내산업에 미치는 영향

< 검토할 사항 >

- 국내산업의 경영상태에 관한 지표에서 피해라고 볼 수 있는 지표가 있는지를 검토함
 - 국내산업의 피해지표 : 생산량감소 · 가동률하락 · 재고증가 · 판매량감소 · 시장 점유율축소 · 가격하락 · 이윤감소 · 투자수익감소 · 고용감소 · 임금하락 · 자본조달애로 · 투자축소, 기술개발 등

관련 법규

- 관세법 시행령 제63조제1항
 - ① 무역위원회는 제61조에 따라 실질적 피해등의 사실을 조사 · 판정하는 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 실질적 증거에 근거해야 한다.
 - 4. 국내산업의 생산량 · 가동률 · 재고 · 판매량 · 시장점유율 · 가격(가격하락 또는 인상억제의 효과를 포함한다) · 이윤 · 생산성 · 투자수익 · 현금수지 · 고용 · 임금 · 성장 · 자본조달 · 투자능력
- WTO반덤핑협정 3.4조 중

덤핑수입품이 관련 국내산업에 미치는 영향의 검토는 판매, 이윤, 생산량, 시장 점유율, 생산성, 투자수익률, 또는 설비가동률에서의 실제적이고 잠재적인 감소, 국내가격에 영향을 미치는 요소, 덤핑마진의 크기, 자금순환, 재고, 고용, 임금, 성장, 자본 또는 투자조달능력에 대한 실제적이고 잠재적인 부정적 영향 등 산업의 상태에 영향을 미치는 제반관련 경제적 요소 및 지표에 대한 평가를 포함한다. 위에 열거된 요소는 총 망라적이지 아니며, 이러한 요소 중 하나 또는 여러 개가 반드시 결정적인 지침이 될 수는 없다.

1) 생산량 및 가동률

- 국내산업의 동종물품 생산능력은 연간 xxx톤 수준을 유지하였고, 국내 산업 생산량은 '21년 xxx톤, '22년 xxx톤, '23년 xxx톤, '24년 xxx톤, '25년 상반기 xxx톤으로 조사대상 기간 중 연평균 9.1% 감소함
- 이에 따라 국내산업 가동률은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 26.7%p 감소함

< 생산현황 >

(단위 : 톤, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균
			증감률		증감률		증감률		증감률	증감률
생산능력(a)	1,000	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0		0.0	0.0
생산량(b)	1,000	922	-7.8	871	-5.5	740	-15.1		-5.7	-9.1
가동률(b/a)			-6.6		-4.3		-11.0		-3.5	-26.7

* 자료 : 국내산업 답변서

- (공급자 주장⁵⁹⁾) 신청인은 동종물품과 동일한 원료(아크릴산)를 사용하는 고부가가치 제품인 SAP 제품도 생산하고 있는바, 수익성 제고를 위해 원료 공급의 우선순위를 SAP 공정으로 전환하였을 가능성이 있으며 이에 따라 국내 동종물품의 생산량이 감소한 것임
- (수입자 주장⁶⁰⁾) 신청인은 수직계열화된 종합화학회사로 전공정(나프타 분해, 프로필렌·부탄을 생산) 및 후공정 제품(ASA)의 시장 상황에 따라 전략적으로 국내 동종물품의 생산량을 조정한 것으로 판단됨
- (신청인 주장⁶¹⁾) 동종물품 생산설비는 부틸 아크릴레이트 생산에 최적화된 구조로, 단순 공정 변경을 통한 타제품(SAP 등)으로의 전용은 사실상 불가능하며, 설비 전환시에는 신규 투자에 준하는 대규모 개조공사가 필수적임. 또한, 조사대상 기간 중 아크릴산 기반 타 제품군의 생산실적은 정체 혹은 감소세를 보여 생산설비 전용을 통한 대체 정황은 전혀 확인되지 않음
 - 나프타 분해 공정은 다양한 기초유분이 화학적 비례에 따라 생산되는 구조로, 특정 하위 제품의 물량만을 인위적으로 조정하는 것은 불가능하며, 가동률 유지가 수익성과 직결되는 장치산업 특성상 최소한의 가격만 유지되어도 가동을 지속하는 것이 일반적이나, 그럼에도 가동률이 급감한 것은 중국산 저가 공세로 인해 생산할수록 손실이 누적되는 비정상적인 시장환경에 직면했기 때문임
- (조사실 검토) SAP 등 타제품 생산을 위해 동종물품 공정을 전용하였다는 주장은 이를 뒷받침하는 구체적·객관적 입증자료를 제출하지 않았으므로 해당 사실을 인정하기 어려우며, 다만 본조사 과정에서 구체적·객관적 근거와 함께 관련 주장을 제기하는 경우 다시 검토할 수 있음
 - 또한, 전후방 산업의 영향에 따른 생산량 변화는 모든 생산자에게 공통적인 요인이며, 국내생산자 역시 국내출하량 감소에 따라 생산량 및 가동률이 하락하는 추세를 보이는 반면, 덤핑물품의 경우 국내소비 감소(연평균 -0.9%)에도 수입량(연평균 17.6%)과 시장점유율(25.3%p)이 오히려 상승한바 전후방 산업의 영향보다 덤핑물품의 수입증가가 국내산업 피해에 실질적 영향을 미친 것으로 판단됨

59) 아케마 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

60) 삼성물산 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

61) 엘지화학 이해관계인 회의 이후 서면의견서('26.1.14. 제출)

2) 판매 및 재고

- 국내 동종물품 내수판매량은 '21년 xxx톤에서 '22년 xxx톤, '23년 xxx톤, '24년 xxx톤, '25년 상반기 xxx톤으로 지속 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 8.0% 감소함
- 국내 동종물품 기말재고는 '21년 xxx톤, '22년 xxx톤, '23년 xxx톤, '24년 xxx톤, '25년 상반기 xxx톤으로 연평균 17.4% 감소함
 - 재고율은 '21년 xxx% '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 1.3%p 증가함
- (공급자 주장⁶²⁾) 국내 동종물품 생산량의 많은 양이 자가소비(내부대체) 되는데 해당 물량의 가격 및 수익성은 관계사 간 거래이므로 신뢰하기 어려우며, 산업피해지표에서 제외되어야 함
- (조사실 검토) 덤핑수입으로 인한 국내산업 피해 분석 시 국내 상업시장에 판매된 물량(내수판매)만을 대상으로 하며, 내부대체 물량은 포함되지 않음. 또한, 내부대체 물량은 신청인이 자가소비한 물량으로 관계사 간 거래 물량이 아니며, 생산자 답변서에 따르면 관계사 간 거래물량이 없는 것으로 확인된바 추후 현지실사를 통해 검증할 예정임

< 판매 및 재고 현황 >

(단위 : 톤, 백만원, %, %p)

구분	연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균
				증감률		증감률		증감률		증감률	
기초재고(a)	물량	1,000	3,999	299.9	2,961	-25.9	2,332	-21.2		-4.7	45.2
생산량(b)	물량	1,000	922	-7.8	871	-5.5	740	-15.1		-5.7	-9.1
총출하	물량	1,000	962	-3.8	905	-5.9	764	-15.6		-5.9	-8.2
(c=d+e+f+g)	금액	1,000	881	-11.9	596	-32.3	454	-23.9		-15.4	-21.7
내수판매(d)	물량	1,000	851	-14.9	810	-4.7	733	-9.6		-5.4	-8.0
	금액	1,000	778	-22.2	538	-30.8	484	-10.0		-8.1	-17.3
수출(e)	물량	1,000	1,394	39.4	1,168	-16.2	547	-53.2		-58.7	-38.7
	금액	1,000	1,189	18.9	770	-35.3	363	-52.9		-60.1	-43.9
내부대체(f)	물량	1,000	924	-7.6	920	-0.4	905	-1.6		2.2	-1.1
타계정대체(g)	물량	윤수		양수전환	0	-100.0	0				
기말재고(h=a+b-c)	물량	1,000	741	-25.9	583	-21.2	556	-4.7		-0.9	-17.4
재고율(h/c)	물량			-1.0		-0.5	0.4			0.3	1.3

* 자료 : 국내산업 답변서

62) 아케마 이해관계인 회의 발언요자('25.12.26. 제출)

3) 시장점유율

- 국내 동종물품 국내시장 점유율은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 지속 하락하여 조사대상 기간 중 16.1%p 하락함
- 덤핑물품 국내시장 점유율은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 지속 상승하여 조사대상 기간 중 25.3%p 상승함
- 기타국산 물품의 국내시장 점유율은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 지속 하락하여 조사대상 기간 중 9.2%p 하락함
- 덤핑물품과 국내 동종물품의 시장점유율 추세가 상반된 변동을 보이고, 동종물품의 점유율 하락분(-16.1%p)이 덤핑물품의 점유율 상승(25.3%p)으로 이어진 점을 고려하면, 덤핑물품 수입으로 인하여 국내 동종물품의 시장 점유율이 하락한 것으로 보임

< 시장점유율 현황 >

(단위 : %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	상반기	변동폭
		변동폭	변동폭	변동폭	변동폭	변동폭	
국내 동종물품		-2.0	-3.9	-7.2	-3.7	-16.1	
덤핑물품		2.4	9.0	9.5	6.6	25.3	
기타국산 수입물품		-0.4	-5.1	-2.3	-2.9	-9.2	

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

4) 가격에 영향을 미치는 요소

- 국내 동종물품의 단위당 제조원가는 '21년 xxx천원에서 '22년 xxx천원으로 상승 후, '23년 xxx천원, '24년 xxx천원으로 연이어 하락하였고, '25년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상 기간 중 연평균 4.7% 상승함
- 조사대상 기간 중 재료비가 제조원가의 xxx~xxx%를 차지하며 국내 동종물품 가격에 재료비 영향이 가장 컸을 것으로 보이며, 단위당 재료비는 '21년 xxx천원에서 '22년 xxx천원으로 상승 후, '23년 xxx천원, '24년 xxx천원으로 연이어 하락하였고, '25년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상 기간 중 연평균 6.8% 상승함
- 국내 동종물품의 판매가격 대비 제조원가 비중은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 상승추세를 보이며 43.0%p 상승함
- (공급자 주장⁶³⁾) 신청인은 원재료를 자체생산하여 조달하고 있으므로 원재료 단계에서 수익성을 실현하면 그 전방제품인 동종물품의 수익성이 약화되는 구조로, 회계적으로 원재료의 내부대체 가격을 조정하여 국내 동종물품의 수익성을 왜곡하였을 수 있음
- (신청인 주장⁶⁴) 신청인의 손익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되어 매년 외부감사를 받고 있으며, 상장회사가 내부 대체가격을 이용하여 특정 사업부의 손익을 고의로 왜곡하는 것은 중대한 회계부정에 해당 하며, 신청인은 내·외부 감사 등 다층적인 내부통제 시스템을 운영하고 있고 이러한 구조하에서 특정 사업부의 손익을 인위적으로 왜곡하여 산출 하는 것은 불가능함
- 내부대체 가격은 원칙적으로 내부거래 시 이익의 중복계상을 방지하고 손익의 일관성을 유지하여야 하며, 이에 따라 국내 동종물품 사업부로 배부되는 원재료비 또한 내부이윤이 배제된 실제원가로 내부대체 가격을 산정하고 있음

63) 아케마 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

64) 엘지화학 이해관계인 회의 이후 서면의견서('26.1.14. 제출)

- (조사실 검토) 조사실은 원재료 내부대체가격의 적정성을 검증하기 위해, 신청인으로부터 원료구매 내역, 전공정 원가 산출내역, 동종물품 제조원가 등의 자료를 제출받아 검토한 결과 내부대체가격 산정에 내부이윤을 포함하지 않은 실제원가를 사용한 것을 확인하였으며, 추후 현지실사를 통해 해당 자료의 정확성을 검증할 예정임

< 내수판매가격 및 제조원가 >

(단위 : 천원/톤, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
국내 동종물품 판매가격(a)	<u>1,000</u>	<u>915</u>	-8.5	<u>664</u>	-27.4	<u>661</u>	-0.5		-2.8	-10.2
단위당 제조원가 (b=c+d+e)	<u>1,000</u>	<u>1,347</u>	34.7	<u>1,237</u>	-8.2	<u>1,157</u>	-6.5		1.3	4.7
재료비(c)	<u>1,000</u>	<u>1,452</u>	45.2	<u>1,261</u>	-13.1	<u>1,251</u>	-0.8		4.0	6.8
제조원가 중 재료비 비중			5.9		-4.4		4.7		2.1	6.3
노무비(d)	<u>1,000</u>	<u>1,074</u>	7.4	<u>1,032</u>	-3.9	<u>811</u>	-21.4		-8.5	-2.5
경 비(e)	<u>1,000</u>	<u>982</u>	-1.8	<u>1,211</u>	23.3		-28.4		-10.5	-3.5
제조원가 비중 (판매가격 대비)			24.1		19.9		-5.7		3.8	43.0
덤핑물품 판매가격	<u>1,000</u>	<u>911</u>	-8.9	<u>628</u>	-31.1	<u>627</u>	-0.2		-2.8	-11.5

* 자료 : 국내산업답변서, 관세청 수입통관자료

5) 덤핑마진의 크기

- 덤핑물품의 예비덤핑률은 9.53%~19.17%로 덤핑마진 크기가 미소마진 이상이고, 덤핑물품의 수입물량과 가격을 감안할 때 덤핑마진의 크기가 국내산업에 미치는 영향은 상당한 것으로 판단됨

6) 이윤

- 국내산업의 동종물품 내수 매출액은 '21년 xxx백만원에서 '22년 xxx백만원, '23년 xxx백만원, '24년 xxx백만원, '25년 상반기 xxx백만원으로 지속 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 17.3% 감소함
- 내수부문 영업이익은 '21년 xxx백만원에서 '22년 xxx백만원으로 60.3% 감소 후, '23년 -xxx백만원으로 적자전환하였고, '24년 xxx백만원으로 흑자전환하였으나, '25년 상반기 다시 -xxx백만원으로 적자전환하였음
- 이에 따라 영업이익률 또한 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 -xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 -xxx%를 기록함

< 내수부문 손익현황 >

(단위 : 백만원, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
매출액(a)	<u>1,000</u>	<u>778</u>	-22.2	<u>538</u>	-30.8	<u>484</u>	-10.0		-8.1	-17.3
매출원가(b)	<u>1,000</u>	<u>1,037</u>	3.7	<u>910</u>	-12.2	<u>789</u>	-13.3		-3.9	-5.3
매출총이익(cab)	<u>1,000</u>	<u>459</u>	-54.1	<u>80</u>	-82.5	<u>109</u>	36.0		-48.7	-51.8
판매관리비(d)	<u>1,000</u>	<u>740</u>	-26.0	<u>624</u>	-15.7	<u>500</u>	-19.8		-10.7	-17.2
영업이익(e=cd)	<u>1,000</u>	<u>397</u>	-60.3		적자전환	<u>23</u>	흑자전환		적자전환	적자전환
영업이익률(e/a)			-18.0		음수전환		양수전환		음수전환	음수전환

* 자료 : 국내산업 답변서

7) 투자수익률

- 국내산업의 투자자산총액 대비 영업이익으로 계산된 투자수익률은 '21년 xxx%에서 '22년 xxx%, '23년 -xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 -xxx%로 부(-)의 투자수익률로 전환됨

< 투자수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분 \ 연도	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년 상반기	연평균
		증감률	증감률	증감률	증감률	증감률
총영업이익 ⁶⁵⁾ (a)	<u>1,000</u>	<u>369</u> -63.1	적자전환	<u>21</u> 흑자전환	적자전환	적자전환
투자자산총액(b)	<u>1,000</u>	<u>819</u> -18.1	<u>674</u> -17.7	<u>499</u> -26.0	-16.1	-19.7
투자수익률(c)		13.2	음수전환	양수전환	음수전환	음수전환

* 자료 : 국내산업 답변서

8) 현금흐름

- 국내 동종물품과 관련된 영업활동으로 인한 현금흐름은 '21년 xxx백만원, '22년 xxx백만원, '23년 xxx백만원, '24년 -xxx백만원, '25년 상반기 -xxx백만원으로 조사대상 기간 중 현금흐름이 지속 악화됨

< 영업활동으로 인한 현금흐름 >

(단위 : 백만원, %)

구분 \ 연도	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년 상반기	연평균
		증감률	증감률	증감률	증감률	증감률
당기순이익(A)	<u>1,000</u>	<u>456</u> -54.4	적자전환	적자확대	적자확대	적자전환
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산(B)	<u>1,000</u>	<u>852</u> -14.8	<u>659</u> -22.7	<u>816</u> 23.9	-22.2	-14.9
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감(C)	<u>음수</u>	음수확대	음수축소	음수확대	음수확대	음수축소
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동(D)	<u>음수</u>	음수확대	양수전환	음수전환	양수전환	양수전환
영업활동으로 인한 현금흐름A+B+C+D)	<u>1,000</u>	<u>254</u> -74.6	<u>139</u> -45.2	음수전환	음수확대	음수전환

* 자료 : 국내산업 답변서

65) 총 영업이익 = (내수판매 + 수출) 영업이익

9) 고용 및 임금

- 국내산업의 연평균 고용인원(생산직+사무직)은 '21년 xxx명, '22년 xxx명, '23년 xxx명, '24년 xxx명, '25년 상반기 xxx명으로 조사대상 기간 중 연평균 7.1% 감소하였음
- 1인당 평균임금은 '21년 xxx백만원, '22년 xxx백만원, '23년 xxx백만원, '24년 xxx백만원, '25년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 2.9% 감소하였음

< 고용 및 임금 현황 >

(단위 : 명, 백만원/명, %)

구분	연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률		
연평균 고용 인원	생산직	1,000	1,188	18.8	1,021	-14.0	875	-14.3		-7.1	-5.1
	사무직	1,000	1,455	45.5	727	-50.0	545	-25.0		-16.7	-17.9
	합계	1,000	1,237	23.7	966	-21.9	814	-15.8		-8.3	-7.1
연평균 1인당 임금	생산직	1,000	1,043	4.3	1,143	9.6	779	-31.9		-8.1	-5.0
	사무직	1,000	661	-33.9	1,226	85.5	1,809	47.5		-29.7	7.9
	합계	1,000	970	-3.0	1,170	20.6	904	-22.8		-11.8	-2.9

* 자료 : 국내산업 답변서

10) 생산성

- 1인당 생산량은 '21년 xxx톤, '22년 xxx톤, '23년 xxx톤, '24년 xxx톤, '25년 상반기 xxx톤으로 조사대상 기간 중 연평균 2.2% 감소함
- 1인당 매출액은 '21년 xxx백만원, '22년 xxx백만원, '23년 xxx백만원, '24년 xxx백만원, '25년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 15.8% 감소함
- 1인당 부가가치는 '21년 xxx백만원, '22년 xxx백만원, '23년 xxx백만원, '24년 xxx백만원, '25년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 1.3% 증가함

< 생산성 관련 지표 >

(단위 : 명, 톤, 백만원, 톤/명, 백만원/명, %)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
		증감률		증감률		증감률		증감률		
고용인원(a)	<u>1,000</u>	<u>1,237</u>	23.7	<u>966</u>	-21.9	<u>814</u>	-15.8		-8.3	-7.1
생산량(b)	<u>1,000</u>	<u>922</u>	-7.8	<u>871</u>	-5.5	<u>740</u>	-15.1		-5.7	-9.1
총매출액(c)	<u>1,000</u>	<u>881</u>	-11.9	<u>596</u>	-32.3	<u>454</u>	-23.9		-15.4	-21.7
총부가가치(d)	<u>1,000</u>	<u>784</u>	-21.6	<u>413</u>	-47.2	<u>446</u>	7.9		75.7	-5.9
1인당 생산량(b/a)	<u>1,000</u>	<u>745</u>	-25.5	<u>902</u>	21.0	<u>909</u>	0.8		2.9	-2.2
1인당 매출액(c/a)	<u>1,000</u>	<u>712</u>	-28.8	<u>617</u>	-13.3	<u>557</u>	-9.6		-7.7	-15.8
1인당 부가가치(d/a)	<u>1,000</u>	<u>633</u>	-36.7	<u>428</u>	-32.4	<u>549</u>	28.2		91.6	1.3

* 자료 : 국내산업 답변서

11) 성장성

- 내수 영업이익은 '21년 xxx백만원에서 '22년 xxx백만원, '23년 -xxx백만원, '24년 xxx백만원, '25년 상반기 -xxx백만원으로 악화추세를 보이며 적자전환하였음
- 시장점유율은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 지속 하락하여 조사대상 기간 중 16.1p% 하락함
- 가동률 또한 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 지속 하락하여 조사대상 기간 중 26.7%p 하락함

< 성장성 관련 지표 >

(단위 : 백만원, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
		증감률		증감률		증감률		증감률		
내수 영업이익	<u>1,000</u>	<u>397</u>	-60.3		적자전환	<u>23</u>	후자전환		적자전환	적자전환
시장점유율			-2.0		-3.9		-7.2		-3.7	-16.1
가동률			-6.6		-4.3		-11.0		-3.5	-26.7

* 자료 : 국내산업 답변서

12) 자본조달능력

- 조사대상 기간 중 국내산업의 총 영업이익 및 내수 영업이익은 감소추세를 보이며 적자전환하여 자본조달능력이 악화된 것으로 보임

< 자본조달능력 관련 지표 >

(단위 : 백만원, %)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
총 영업이익 ⁶⁶⁾	<u>1,000</u>	<u>369</u>	-63.1		적자전환	<u>21</u>	흑자전환		적자전환	적자전환
- 내수 영업이익	<u>1,000</u>	<u>397</u>	-60.3		적자전환	<u>23</u>	흑자전환		적자전환	적자전환

* 자료 : 국내산업 답변서

13) 설비투자 및 연구개발⁶⁷⁾

- 국내산업의 설비투자 금액은 '21년 xxx백만원, '22년 xxx백만원, '23년 xxx백만원, '24년 xxx백만원, '25년 상반기 xxx백만원으로 연평균 88.5% 증가함
- 연구개발비의 경우, '21년 xxx백만원, '22년 xxx백만원, '23년 xxx백만원, '24년 xxx백만원, '25년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 22.9% 감소함

< 설비투자 및 연구개발 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
설비투자	<u>1,000</u>	<u>2,167</u>	116.7	<u>296</u>	-86.3	<u>185</u>	-37.5		양수전환	88.5
연구개발	<u>1,000</u>	<u>1,001</u>	0.1	<u>554</u>	-44.7	<u>473</u>	-14.5		16.7	-22.9

* 자료 : 국내산업 답변서

66) 총 영업이익 = (내수판매 + 수출) 영업이익

67) 관세법시행령 제63조제1항 개정(2020.12.29.)에 따라 기술개발(연구개발)은 의무 검토사항은 아니나, 신청인이 조사신청서 및 생산자 답변서 등에 관련 자료를 제출함에 따라 국내산업 피해의 종합적 검토 대상에 포함함

14) 종합 검토

- 조사실은 WTO 반덤핑협정과 관세법령 등에 근거하여 덤핑물품 수입이 국내산업의 실질적 피해 발생에 영향을 미쳤는지를 판단하기 위하여 이해관계인 제출자료와 통계 등 이용 가능한 자료 및 명확한 증거에 기초하여 각 산업피해 지표에 대한 객관적인 분석과 검토를 수행함
- 예비조사 결과, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입량이 증가(연평균 17.6%)하고 시장점유율도 증가(25.3%p)한 반면, 직접적 가격경쟁 관계에 있는 동종물품의 판매량(연평균 -8.0%)과 시장점유율(-16.1%p)은 감소한바, 덤핑물품의 급격한 가격 인하로 인해 국내 동종물품의 판매량과 시장 점유율이 부정적 영향을 받은 것으로 예비적으로 판단함
- 조사대상 기간 중 국내 동종물품 판매가격 대비 제조원가 비중은 xxx% ~ xxx%의 높은 수준으로, 덤핑물품의 저가판매와 수입증가로 인해 국내산업은 제조원가 상승(연평균 4.7%)에도 불구하고 판매가격을 인하(연평균 -10.2%)하였고, 이는 국내산업의 영업이익 하락 등 실질적 피해 발생에 영향을 미친 것으로 추정됨
- 조사대상 기간 중 국내 동종물품의 생산량(연평균 -9.1%), 가동률(-26.7%p), 내수판매량(연평균 -8.0%) 등이 하락하였고, 내수 영업이익이 적자전환 하면서 투자수익률, 현금흐름, 1인당 부가가치 등이 악화되는 등 국내산업 상태가 전반적으로 악화된 것으로 나타남
- 이를 종합하여 조사실은 조사대상 기간 중 국내산업 주요지표에서 전반적으로 실질적 피해라고 볼 수 있는 요소가 다수 존재함을 확인하였으므로, 국내산업의 실질적 피해 우려 여부에 대한 검토는 실시하지 않기로 함

IV. 덤핑물품과 국내산업 피해 간의 인과관계

1. 덤핑물품 수입과 국내산업 피해

관련 법규

○ 관세법 제53조 제1항

- ① 재정경제부장관은 덤핑방지관세의 부과 여부를 결정하기 위하여 조사가 시작된 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사기간 중에 발생하는 피해를 방지하기 위하여 해당 조사가 종결되기 전이라도 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 물품과 공급자 또는 공급국 및 기간을 정하여 잠정적으로 추계(推計)된 덤핑차액에 상당하는 금액 이하의 잠정 덤핑방지관세를 추가하여 부과하도록 명하거나 담보를 제공하도록 명하는 조치(이하 이 관에서 “잠정조치”라 한다)를 할 수 있다.

1. 해당 물품에 대한 덤핑 사실 및 그로 인한 실질적 피해등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있는 경우

○ 관세법 시행령 제63조

- ① 무역위원회는 제61조에 따라 실질적 피해등의 사실을 조사·판정하는 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 실질적 증거에 근거해야 한다.

1. 덤핑물품의 수입물량(당해 물품의 수입이 절대적으로 또는 국내생산이나 국내소비에 대하여 상대적으로 뚜렷하게 증가되었는지 여부를 포함한다)
2. 덤핑물품의 가격(국내 동종물품의 가격과 비교하여 뚜렷하게 하락되었는지 여부를 포함한다)
3. 덤핑차액의 정도(덤핑물품의 수입가격이 수출국내 정상가격과 비교하여 뚜렷하게 하락되었는지 여부를 포함한다)
4. 국내산업의 생산량·가동률·재고·판매량·시장점유율·가격(가격하락 또는 인상억제의 효과를 포함한다)·이윤·생산성·투자수익·현금수지·고용·임금·성장·자본조달·투자능력
5. 제1호 및 제2호의 내용이 국내산업에 미치는 실재적 또는 잠재적 영향

○ WTO반덤핑협정 제3.5조

덤핑수입품이 제2항 및 제4항에 규정된 바와 같이 덤핑의 효과를 통하여 이 협정이 규정하고 있는 의미의 피해를 초래하고 있다는 사실이 입증되어야 한다. 덤핑수입품과 국내산업에 대한 피해간의 인과관계의 입증은 당국에 제시된 모든 관련 증거의 검토에 근거한다. 또한 당국은 같은 시점에서 국내산업에

피해를 초래하는 덤핑수입품 이외의 모든 알려진 요소를 검토하며 이러한 다른 요소로 인하여 발생하는 피해는 덤핑수입품에 의한 것으로 귀속시켜서는 아니 된다. 이점에서 관련될 수 있는 요소에는 특히, 덤핑가격으로 판매되지 아니하는 수입품의 수량 및 가격, 수요감소 혹은 소비형태의 변화, 외국생산자와 국내생산자의 무역제한적 관행 및 이들간의 경쟁, 기술발전, 국내산업의 수출 실적 및 상품 생산성의 검토를 통하여 포함된다.

- 조사실은 예비조사 과정에서 이해관계인이 제출한 모든 자료와 관련 증거 등을 검토하여 아래와 같이 덤핑물품 수입과 국내산업 피해 간의 인과관계 여부를 검토함
 - 첫째, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입량이 크게 증가하였고(연평균 17.6%) 국내시장 점유율도 xxx%에서 xxx%로 크게 증가하였으며 (25.3%p), 이에 따라 직접적 경쟁 관계에 있는 동종물품의 점유율은 xxx%에서 xxx%로 16.1%p 하락하였음
 - 둘째, 조사대상 기간 중 덤핑물품은 국내 동종물품보다 지속 저가에 판매되었고 가격비율은 '21년 xxx%에서 '25년 상반기 xxx% 수준으로 5.9%p 하락하면서 국내 동종물품의 가격하락과 상승 억제에 영향을 미침
 - 국내 동종물품 제조원가는 연평균 4.7% 상승하였으나, 국내산업은 동종물품 판매가격을 제조원가 하락분보다 더 큰 폭으로 인하하거나 제조원가 상승에도 불구하고 오히려 인하하는 등 제조원가 변동분을 적절히 반영하지 못한 것으로 보임
 - 셋째, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 시장점유율 증가와 저가 판매가 심화됨에 따라 국내 동종물품 생산량, 가동률, 내수판매량 등이 감소하였고, 이로 인해 영업이익 감소, 투자수익률 및 자본조달능력 악화, 1인당 부가가치 감소 등 국내산업 피해 관련 지표가 전반적으로 악화됨
- 조사실은 이상의 검토를 종합하여 덤핑물품 수입으로 인해 국내산업이 실질적 피해를 입은 것으로 판단함

< 주요 국내산업 피해 지표 >

(단위 : 톤, %, %p, 천원/톤, 백만원)

지표	연도 구분	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
				증감률		증감률		증감률		증감률	
국내소비		<u>1,000</u>	<u>878</u>	-12.2	<u>894</u>	1.8	<u>925</u>	3.5		2.0	-0.9
물 량	덤핑물품	<u>1,000</u>	<u>961</u>	-3.9	<u>1,288</u>	34.1	<u>1,673</u>	29.8		17.0	17.6
	동종물품	<u>1,000</u>	<u>851</u>	-14.9	<u>810</u>	-4.7	<u>733</u>	-9.6		-5.4	-8.0
시 장 점 유 율	덤핑물품			2.4		9.0		9.5		6.6	25.3
	동종물품			-2.0		-3.9		-7.2		-3.7	-16.1
가 격	덤핑물품(a)	<u>1,000</u>	<u>911</u>	-8.9	<u>628</u>	-31.1	<u>627</u>	-0.2		-2.8	-11.5
	동종물품(b)	<u>1,000</u>	<u>915</u>	-8.5	<u>664</u>	-27.4	<u>661</u>	-0.5		-2.8	-10.2
	제조원가	<u>1,000</u>	<u>1,347</u>	34.7	<u>1,237</u>	-8.2	<u>1,157</u>	-6.5		1.3	4.7
	제조원가비중 (판매가격대비)			24.1		19.9		-5.7		3.8	43.0
	가격비율(a/b)			-0.4		-4.9		0.2		-0.1	-5.9
	목표판매가격(c)	<u>1,000</u>	<u>1,282</u>	28.2	<u>1,173</u>	-8.5	<u>1,092</u>	-6.9		0.7	3.0
	가격비율(b/c)			-39.4		-20.3		5.4		-2.8	-57.9
생산량		<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	-7.8	<u>1,000</u>	-5.5	<u>1,000</u>	-15.1		-5.7	-9.1
가동률				-6.6		-4.3		-11.0		-3.5	-26.7
동 종 물 품 내 수	영업이익	<u>1,000</u>	<u>397</u>	-60.3		적자전환	<u>23</u>	흑자전환		적자전환	적자전환
	영업이익률			-18.0		음수전환		양수전환		음수전환	음수전환
투자수익률				13.2		음수전환		양수전환		음수전환	음수전환
현금흐름		<u>1,000</u>	<u>254</u>	-74.6	<u>139</u>	-45.2		음수전환		음수확대	음수전환
연평균 1인당 임금		<u>1,000</u>	<u>970</u>	-3.0	<u>1,170</u>	20.6	<u>904</u>	-22.8		-11.8	-2.9
생산성(1인당부가가치)		<u>1,000</u>	<u>633</u>	-36.7	<u>428</u>	-32.4	<u>549</u>	28.2		91.6	1.3

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

2. 덤핑물품 수입 이외 기타 다른 요인의 영향

< 검토할 사항 >

- 국내산업에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인의 영향에 대해 검토
 - 덤핑물품 외의 수입품의 수입량 및 가격, 수요감소 혹은 소비행태의 변화, 외국생산자와 국내생산자의 무역제한적 관행 및 이들간의 경쟁, 기술발전, 국내산업의 수출실적 및 상품 생산성의 검토

관련 법규

- 관세법 시행령 제63조

- ④ 무역위원회는 덤핑물품 외의 다른 요인으로서 국내산업에 피해를 미치는 요인들을 조사해야 하며, 이러한 요인들에 의한 산업피해 등을 덤핑물품으로 인한 것으로 간주해서는 안 된다.

- WTO 반덤핑협정 제3.5조 중

조사당국은 같은 시점에서 국내산업에 피해를 초래하는 덤핑수입품 이외의 모든 알려진 요소를 검토하며 이러한 다른 요소로 인하여 발생하는 피해는 덤핑수입품에 의한 것으로 귀속시켜서는 아니 된다. 이 점에서 관련될 수 있는 요소에는 특히, 덤핑가격으로 판매되지 아니하는 수입품의 수량 및 가격, 수요감소 혹은 소비 행태의 변화, 외국생산자와 국내생산자의 무역 제한적 관행 및 이들 간의 경쟁, 기술개발, 국내산업의 수출 실적 및 상품 생산성의 검토를 통하여 포함된다.

- 덤핑물품 이외 기타국산 물품의 수입물량은 '21년 xxx톤에서 '22년 xxx톤, '23년 xxx톤, '24년 xxx톤, '25년 상반기 xxx톤으로 지속 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 34.3% 감소함
- 기타국산 물품의 시장점유율은 '21년 xxx%, '22년 xxx%, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 하락하여, 조사대상 기간 중 9.2%p 하락함
- 기타국산 물품의 톤당 판매가격은 '21년은 덤핑물품 판매가격의 xxx% 수준이었으나, '22년부터 덤핑물품 판매가격의 xxx% ~ xxx%로 높은 수준을 유지했는데, 기타국산 물품의 가격이 국내 동종물품에 부정적인 영향을 주지 않은 것으로 판단됨

< 덤핑물품 이외의 수입 현황 >

(단위 : 톤, %, %p, 천원/톤)

구분	연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균
				증감률		증감률		증감률		증감률	증감률
덤핑 물품	수입물량	<u>1,000</u>	<u>961</u>	-3.9	<u>1,288</u>	34.1	<u>1,673</u>	29.8		17.0	17.6
	시장점유율			2.4		9.0		9.5		6.6	25.3
	판매가격(a)	<u>1,000</u>	<u>911</u>	-8.9	<u>628</u>	-31.1	<u>627</u>	-0.2		-2.8	-11.5
기타 국산 물품	수입물량	<u>1,000</u>	<u>845</u>	-15.5	<u>456</u>	-46.0	<u>283</u>	-38.0		-56.1	-34.3
	시장점유율			-0.4		-5.1		-2.3		-2.9	-9.2
	판매가격(b)	<u>1,000</u>	<u>1,039</u>	3.9	<u>725</u>	-30.3	<u>893</u>	23.3		0.9	-5.0
	가격비율(b/a)			12.9		1.2		24.8		4.6	30.3
국내 동종 물품	판매물량	<u>1,000</u>	<u>851</u>	-14.9	<u>810</u>	-4.7	<u>733</u>	-9.6		-5.4	-8.0
	시장점유율			-2.0		-3.9		-7.2		-3.7	-16.1
	판매가격	<u>1,000</u>	<u>915</u>	-8.5	<u>664</u>	-27.4	<u>661</u>	-0.5		-2.8	-10.2

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

나. 국내소비 변화

- 국내소비 규모는 '22년 12.2% 감소하였다가, '23년 1.8% 증가, '24년 3.5% 증가, '25년 상반기 전년 동기대비 2.0% 증가하여 조사대상 기간 중 연평균 0.9% 감소함
- 국내 동종물품 내수판매량은 '22년 14.9% 감소, '23년 4.7% 감소, '24년 9.6% 감소, '25년 상반기 전년 동기대비 5.4% 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 8.0% 감소함
- 덤핑물품의 수입량은 '22년 3.9% 감소, '23년 34.1% 증가, '24년 29.8% 증가, '25년 상반기 전년 동기대비 17.0% 증가하여 조사대상 기간 중 연평균 17.6% 증가하였음
- 조사대상 기간 중 국내소비 감소 폭(연평균 -0.9%)에 비해 국내 동종물품 내수판매는 더 큰 폭으로 감소(연평균 -8.0%)하였고, 덤핑물품의 수입량은 오히려 증가(연평균 17.6%)한 점, 국내소비가 증가한 '23년, '24년, '25년 상반기에도 국내 동종물품 판매량이 감소한 점 등을 고려할 때, 국내 산업이 국내소비 변화로 인해 피해를 입었다고 보기는 어려움

< 국내소비 현황 >

(단위 : 톤, %)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
국내소비	1,000	878	-12.2	894	1.8	925	3.5		2.0	-0.9
국내 동종물품 내수판매	1,000	851	-14.9	810	-4.7	733	-9.6		-5.4	-8.0
덤핑물품 수입	1,000	961	-3.9	1,288	34.1	1,673	29.8		17.0	17.6

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

다. 수출 실적

- 국내 동종물품의 수출량은 '21년 xxx톤에서 '22년 xxx톤으로 39.4% 증가하였으나, '23년 xxx톤으로 16.2% 감소, '24년 xxx톤으로 53.2% 감소, '25년 상반기 xxx톤으로 전년 동기대비 58.7% 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 38.7% 감소함
- 총출하량에서 수출량이 차지하는 비중은 '21년 xxx%에서 '22년 xxx%로 증가하였다가, '23년 xxx%, '24년 xxx%, '25년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 12.6%p 감소함
- 조사대상 기간 중 수출량(연평균 - 38.7%) 및 수출비중(-12.6%p)이 모두 감소한 것으로 나타나, 동종물품 수출이 국내산업에 미친 영향은 제한적이었을 것으로 판단됨

< 수출 동향 >

(단위 : 톤, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년		'23년		'24년		'25년 상반기		연평균 증감률
			증감률		증감률		증감률		증감률	
총출하량(a)	<u>1,000</u>	<u>962</u>	-3.8	<u>905</u>	-5.9	<u>764</u>	-15.6		-5.9	-8.2
수출량(b)	<u>1,000</u>	<u>1,394</u>	39.4	<u>1,168</u>	-16.2	<u>547</u>	-53.2		-58.7	-38.7
수출비중(b/a)			7.1		-2.5		-9.0		-4.0	-12.6

* 자료 : 국내산업 답변서

라. 주요 원재료 가격 추이

- 국내 동종물품의 단위당 제조원가에서 재료비가 차지하는 비중은 xxx~xxx% 수준이고, 주요 원재료 가격으로 나프타 68) 및 프로필렌을 검토함
 - 나프타의 톤당 가격은 '21년 xxx천원에서 '25년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상기간 동안 연평균 5.5% 상승하였고, 프로필렌의 톤당 가격은 '21년 xxx천원에서 '25년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상기간 중 연평균 1.4% 상승함
- 단위당 재료비는 '21년 xxx천원에서 '25년 상반기 xxx천원으로 조사대상기간 중 연평균 6.8% 상승하였으나, 국내 동종물품 단위당 판매가격은 '21년 xxx천원에서 '25년 상반기 xxx천원으로 조사대상기간 중 연평균 10.2% 하락함
 - 나프타 및 프로필렌의 가격이 상승함에 따라 원재료비 또한, 연평균 6.8% 상승하였음에도 국내 동종물품의 판매가격은 연평균 10.2% 하락하는 등, 원재료비 가격변동보다는 덤핑물품의 저가판매가 국내산업에 미친 영향이 더 큰 것으로 판단됨

< 주요 원재료 가격 >

(단위 : 천원/톤, %, %p)

구분 \ 연도	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	상반기	연평균		
		증감률	증감률	증감률		증감률	증감률		
나프타	<u>1,000</u>	<u>1,400</u>	40.0	<u>1153</u>	-17.6	<u>1263</u>	9.5	-2.2	5.5
프로필렌	<u>1,000</u>	<u>1158</u>	15.8	<u>985</u>	-14.9	<u>1020</u>	3.6	5.9	1.4
재료비	<u>1,000</u>	<u>1452</u>	45.2	<u>1261</u>	-13.1	<u>1251</u>	-0.8	4.0	6.8
제조원가 중 재료비 비중			5.9		-4.4		4.7	2.1	6.3
국내 동종물품 판매가격	<u>1,000</u>	<u>915</u>	-8.5	<u>664</u>	-27.4	<u>661</u>	-0.5	-2.8	-10.2
덤핑물품 판매가격	<u>1,000</u>	<u>911</u>	-8.9	<u>628</u>	-31.1	<u>627</u>	-0.2	-2.8	-11.5

* 자료 : 국내산업 답변서, 관세청 수입통관자료

68) 신청인은 수직계열화된 종합화학회사로 부틸 아크릴레이트의 주요 원재료인 프로필렌(xxx)과 부탄올(xxx) 대부분을 자체생산하여 조달하고 있음. 프로필렌과 부탄올을 자체생산하는 데 사용되는 주 원재료인 나프타를 외부로부터 구매하고 있고, 프로필렌 일부를 외부 구매(10% 내외)하고 있으므로, 이러한 사업 구조를 반영하여 신청인이 외부에서 구매하는 나프타와 프로필렌의 가격을 주요 원재료 가격으로 검토함

마. 이해관계인 의견 및 조사실 검토사항

- (공급자 주장⁶⁹⁾) 글로벌 불황에 따른 수출부진, 전·후방 산업의 경기 침체에 따른 수요 감소가 국내산업피해의 원인임
 - 석유화학산업은 '경기확장→설비증설→경기침체→공급과잉'이 반복되는 사이클을 가지며 현재는 업황이 둔화되는 시기일 뿐, 향후 경기가 회복 되면 신청인이 주장하는 산업피해 상황은 자연스럽게 해소될 것임
 - (수입자 주장⁷⁰⁾) 러-우전쟁, 석유화학산업 불황, NCC설비 가동중단, 수출부진, 국내 건설경기 침체 등의 외부적 요인이 국내 동종물품 지표 악화의 주된 원인임
 - (신청인 주장⁷¹) 경기 변동 등 외부 요인만으로는 국내산업 피해를 설명하기 불충분함
 - 국내소비 회복세에도 불구하고 중국산 수입급증이 국내출하를 직접 대체하였으며, 원재료비 안정에도 불구하고 판매가격은 저가에 고착되어 수익성이 극도로 악화되었고, 영업이익·가동률·고용 등 전반적인 지표의 동시 악화와 유일한 국내 생산기반의 설비 유희화 등은 덤핑수입이 산업피해의 직접적이고 핵심적인 원인임을 방증함
 - (조사실 검토) 국내·외 경기 변동이 부틸 아크릴레이트 시장에 일부 영향을 미칠 수 있으나 이는 모든 이해관계인에게 동일하게 영향을 미치는 요소임에도, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입물량(연평균 17.6%) 및 시장점유율(25.3%p)은 증가한 데 반해 국내 동종물품 내수판매량(연평균 -8.0%) 및 시장점유율(-16.1%p)은 큰 폭으로 감소하였으며,
 - 덤핑물품의 가격이 급격히 하락한 시기와 국내 동종물품의 판매가격 인하 및 영업이익이 급감한 시기가 일치하므로 덤핑물품의 영향이 국내 산업의 실질적인 피해에 더 크게 작용한 것으로 보임
- * 덤핑물품 판매가격(증감률) : '22년 xxx천원/톤 → '23년 xxx천원/톤(-31.1%)
 국내 동종물품 판매가격(증감률) : '22년 xxx천원/톤 → '23년 xxx천원/톤(-27.4%)
 국내 동종물품 영업이익(증감률) : '22년 xxx백만원 → '23년 -xxx백만원(적자전환)

69) 아케마 이해관계인 회의 이후 서면의견서 ('26.1.14. 제출)

70) 삼성물산 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

71) 엘지화학 이해관계인 회의 이후 서면의견서('26.1.14. 제출)

바. 기타 요인

- 이상의 검토 항목 외에 WTO 반덤핑협정 제3.5조에 검토 요소로 열거된 외국 생산자와 국내 생산자의 무역 제한적 관행 및 이들 간의 경쟁 등에 관해서는 이해관계인들이 주장 및 증빙을 제출하지 않음

바. 소결

- 조사대상 기간 중 기타국산 물품의 수입물량은 연평균 34.3% 감소하면서 시장점유율 또한 대폭 하락('21년 xxx% → '25년 상반기 xxx%)하였고, 판매가격이 '22년 이후 덤핑물품 대비 높은 수준(xxx% ~ xxx%)으로 유지되었으므로, 기타국산 물품의 수입이 국내산업에 미친 영향은 제한적이었을 것으로 보임
- 조사대상 기간 중 국내소비 감소 폭(연평균 -0.9%)에 비해 국내 동종물품 내수판매는 더 큰 폭으로 감소(연평균 -8.0%)하였고, 덤핑물품의 수입량은 오히려 증가(연평균 17.6%)한 점, 국내소비가 증가한 '23년~'25년 상반기에도 국내 동종물품 판매량이 감소한 점 등을 고려할 때, 국내소비의 변화가 국내 동종물품 내수판매에 미친 영향은 제한적이었을 것으로 보임
- 조사대상 기간 중 수출량(연평균 -38.7%) 및 수출비중(-12.6%p)이 모두 감소하는 등, 국내산업의 동종물품 수출이 내수부문에 미친 영향은 제한적이었을 것으로 보임
- 조사대상 기간 중 원재료비의 변동은 등락을 반복했으나 전반적으로 상승한 반면 국내 동종물품의 판매가격은 지속 하락추세를 보이고, 특히 '22년, '25년 상반기에는 원재료 가격이 상승했음에도 불구하고 국내 동종물품 판매가격은 하락한 점 등을 고려하면, 원재료 가격상승보다 덤핑물품의 저가 판매로 인한 국내 동종물품의 판매가격 하락과 상승억제가 국내산업 피해에 실질적인 영향을 미친 것으로 보임

3. 인과관계 종합 검토

- 조사대상 기간 중 덤핑물품 수입물량이 증가하고(연평균 17.6%) 국내 동종 물품의 국내시장 점유율을 대체하는 등 수입물량 측면에서 절대적으로나 상대적으로 증가하였고,
- 가격 측면에서도 덤핑물품이 국내 동종물품보다 지속적으로 저가에 판매 되어 국내 동종물품은 제조원가 상승분을 판매가격에 충분히 반영하지 못하였으므로, 덤핑물품이 국내 동종물품의 판매가격을 하락 또는 상승 억제시킨 것으로 보임
- 조사대상 기간 중 국내산업의 생산량 및 판매량은 지속 감소하였고, 가동률 및 국내시장 점유율 또한 감소하였으며, 특히 국내산업의 주요 지표인 영업이익이 감소하여 적자전환하는 등 덤핑수입으로 인하여 국내 산업의 실질적 피해가 발생한 것으로 보임
- 한편 기타국산 물품의 수입물량 및 판매가격을 검토한바 국내 동종물품에 미치는 영향이 제한적이고, 국내소비 감소폭보다 국내 동종물품 판매량의 감소폭은 더 컸으며, 국내산업의 수출, 주요 원자재 가격변동 등이 국내 산업 피해에 미친 영향은 제한적이었을 것으로 추정됨
- 결론적으로, 조사실은 위의 검토 결과를 종합하여 덤핑수입과 국내산업의 피해 사이에 인과관계가 존재한다고 판단함

V. 이해관계인 기타의견 검토

1. 관련 전후방 산업에 영향

- (수입자 주장⁷²⁾) 부틸 아크릴레이트는 도료, 접착제 등 중소 제조업의 핵심 원료로 반덤핑관세 부과 시 중소기업은 원가부담 증가로 인해 도산위기에 직면할 것이며, 국내 생산업체들은 생산을 포기하고 완제품 수입만 늘리는 역효과를 초래할 것임
- (공급자 주장⁷³⁾) 아케마는 원재료인 프로필렌을 신청인으로부터 일부 공급받고 있어, 아케마의 제품 수출과 한국산 원료 수입이 연동되는 상호 의존적 공급망을 형성하고 있음
 - 따라서 반덤핑관세 부과에 따른 아케마의 수출 감소는 한국산 원료 수요 위축을 야기하며, 결과적으로 한·중 양국 전후방 산업 모두에 손실을 초래할 것임
- (신청인 주장⁷⁴) 수입자 주장과 관련하여, 국내 유일한 생산자가 지속적인 영업적자 및 가동률 저하로 인해 생산을 포기하게 된다면 국내 수요 산업은 수입산에 종속될 것이며, 이는 수요자가 덤핑가격의 원료를 사용하는 단기적 원가절감 효과보다 더 큰 중장기적 피해를 초래하게 될 것임
 - 또한 공급자 주장과 관련하여, 중국의 부틸 아크릴레이트 산업의 전체 수요 대비 한국산 원재료 조달 물량은 극히 미미한 수준으로, 향후 발생 가능한 수급 조정은 개별 업체 간 협상으로 충분히 수용할 수 있는 범위이며, 한국 석유화학 산업 전반에 중대한 영향을 줄 가능성은 현저히 낮음
 - 반덤핑조치는 왜곡된 시장을 정상화하여 산업 생태계의 지속 가능성을 확보하는 조치이며, 전후방 산업의 유지를 위해서도 부틸 아크릴레이트의 생산기반 유지는 필수적인바, 본 조치는 궁극적으로 수요산업 및 최종 소비자 모두의 이익을 실현하는 기반이 될 것임

72) 미정텍 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

73) 아케마 이해관계인 회의 이후 서면의견서 ('26.1.14. 제출)

74) 엘지화학 반박의견서 ('26.1.26. 제출)

- (조사실 검토) 반덤핑조치는 관세법 및 WTO 반덤핑협정 등 관련 규정에 따라 덤핑으로 인해 국내 동종물품을 생산하는 국내산업에 실질적인 피해 등이 발생하는 경우 그 피해를 구제하기 위한 무역구제 조치임
- 이에 따라 무역위원회의 반덤핑조사에서는 외국 수출자의 덤핑행위, 국내 산업의 피해, 그리고 이들 간 인과관계가 주요 검토 대상임

2. 신청인의 독점 지위 강화 우려

- (수입자 주장⁷⁵⁾) 신청인은 국내시장에서 압도적 생산능력을 보유한 유일 생산자로, 수입산의 가격 견제가 사라지면 가격 결정권을 독점하는 등 사실상 독점적 지위를 강화하게 될 우려가 있음
- (신청인 주장⁷⁶⁾) 당초 기타국산의 존재로 다변화되었던 수급 구조가 중국산의 저가 공세로 사실상 양자구도화 되면서 수요자의 선택권이 크게 위축된 것이며, 현시점에서 적절한 조치가 없다면 국내 생산기반의 붕괴와 특정국 의존에 따른 심각한 수급 리스크가 초래될 것임
- 이번 반덤핑 조치는 수입 금지가 아닌 비정상적 가격의 정상화를 위한 것이며, 이를 통해 국내산 및 다양한 공급자가 공존하는 균형 잡힌 경쟁환경 조성을 요청드리는 바임
- (조사실 검토) 반덤핑조치는 관세법 및 WTO 반덤핑협정 등 관련 규정에 따라 덤핑으로 인해 동종물품을 생산하는 국내산업에 실질적인 피해 등이 발생하는 경우 그 피해를 구제하기 위한 무역구제 조치임
- 이에 따라 외국 수출자의 덤핑행위, 국내산업의 피해, 그리고 이들 간 인과관계가 반덤핑조사의 검토 대상이 되며, 조사는 각 사안에 대한 요건 충족 및 사실관계 확인을 중심으로 이루어짐
- 이와 같은 반덤핑제도의 목적과 조사대상에 비추어 볼 때, 국내 유일 생산자의 시장지배적 지위 남용 가능성은 국내산업피해 조사의 범위에 포함되지 않는 것으로 판단됨

75) 삼성물산, 미정텍 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

76) 엘지화학 반박의견서 ('26.1.26. 제출)

3. 잠정조치 부과의 필요성 여부

- (공급자 주장⁷⁷⁾) 반덤핑조사 개시 이후 '25년 10월~11월 관세청 수입통계에 따르면 중국산 수입이 '25년 상반기 대비 전반적인 하향 안정세를 보이는바 조사 기간 중 산업피해 가능성이 없으므로 잠정조치 부과가 불필요함
- (신청인 주장⁷⁸⁾) 조사개시 후 관세부과 전까지는 규제 회피를 위한 수입 급증 유인이 매우 높으며, 타 사례에서도 조사 직후 물량이 급증하다가 관세부과 시점에 급감하는 패턴이 반복 확인되는바, 덤핑물품에 대해서도 수입급증 방지를 위한 잠정조치 부과를 적극 검토 요청드립니다
- (조사실 검토) 관세법 제53조⁷⁹⁾에서는 조사대상 기간에 대한 조사결과 덤핑사실 및 그로 인한 실질적 피해 등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있는 경우, 그 자체로 조사 기간 중 발생하는 피해를 방지하기 위해 잠정덤핑방지관세를 부과할 수 있도록 규정하고 있음

4. 한-EU FTA 및 한-프랑스 투자협정 적용 요청

- (공급자 주장⁸⁰⁾) 아케마는 프랑스 기업의 자회사로, 한-EU FTA 협정 및 한-프 투자협정의 취지도 고려해 줄 것을 요청하며, 특히 한-EU FTA 협정의 '공공이익의 고려', '최소부과원칙', 한-프 투자협정의 '전적인 보호와 안전(Full protection and security⁸¹⁾)'을 보장받을 수 있길 바랍
- (조사실 검토) 조사실은 모든 이해관계인에게 관세법 및 WTO 반덤핑협정에 근거한 충분한 의견 개진의 기회를 공정하게 제공하고 있으며, 또한 덤핑 방지관세 부과 건의 여부 결정 시 WTO 반덤핑협정 제9.1조 및 관세법 시행령 제65조제1항에 의거, 덤핑률과 산업피해구제 수준 중 낮은 것을 적용하고 있음

77) 아케마 이해관계인 회의 이후 서면의견서 ('26.1.14. 제출)

78) 엘지화학 이해관계인 회의 발언요지('25.12.26. 제출)

79) 관세법 제53조 ① 재정경제부 장관은 덤핑방지관세의 부과 여부를 결정하기 위하여 조사가 시작된 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사기간 중에 발생하는 피해를 방지하기 위하여 해당 조사가 종결되기 전이라도 ... 잠정덤핑방지관세를 추가하여 부과하도록 ... 할 수 있다

1. 해당 물품에 대한 덤핑사실 및 그로 인한 실질적 피해 등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있는 경우

80) 아케마는 이해관계인 회의('26.1.7.)에서 "한-EU FTA 및 한-프 투자협정에 따른 절차와 내용도 고려"하여 줄 것을 건의하였음. 이에 조사실은 협정문 상의 구체적인 검토요청 사항을 서면으로 제출토록 요청하였으나, 아케마는 이후 서면의견서('26.1.14. 제출)에서 해당 협정의 취지 및 관련 규정 내용("한-EU FTA 협정은 공공이익의 고려를 노력할 것과 최소부과원칙(잠정조치 포함)을 규정하고 있습니다")을 언급하였을 뿐, 조사실이 요구한 구체적인 검토요청 사항은 제시하지 않았음

81) "「전적인 보호와 안전」의 해석과 관련하여 최근 사례들에서 투자수용국 정부가 타방 당사국 투자자에게 적절한 보호를 제공할 법적 의무를 부담하며, 이는 투자수용국 정부 조사절차에서 타방 당사국 투자자의 적법절차에 관한 권리를 보호해야 할 의무도 포함되는 것으로 해석됩니다."(아케마 이해관계인 회의 이후 서면의견서, '26.1.14. 제출)

VI. 무역위원회가 결정할 사항

1. 예비공정 판정 시 잠정덤핑방지관세 부과를 건의

관련 법규

○ 관세법 제53조 제1항

재정경제부장관은 덤핑방지관세의 부과 여부를 결정하기 위하여 조사가 시작된 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사기간 중에 발생하는 피해를 방지하기 위하여 해당 조사가 종결되기 전이라도 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 물품과 공급자 또는 공급국 및 기간을 정하여 잠정적으로 추계(推計)된 덤핑차액에 상당하는 금액 이하의 잠정덤핑방지관세를 추가하여 부과하도록 명하거나 담보를 제공하도록 명하는 조치(이하 이 관에서 “잠정 조치”라 한다)를 할 수 있다.

1. 해당 물품에 대한 덤핑 사실 및 그로 인한 실질적 피해등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있는 경우

○ WTO 반덤핑협정 제7.1조

잠정조치는 다음의 경우에만 적용될 수 있다.

- (i) 제5조의 규정에 따라 조사가 개시되고 동 사실이 공표되고 이해당사자에게 정보의 제출 및 의견 제시를 위한 적절한 기회가 주어지며;
- (ii) 덤핑 및 이로 인한 국내산업에 대한 피해에 관한 긍정적 예비판정이 내려지고; 그리고,
- (iii) 관계당국이 조사기간 중 초래되는 피해를 예방하기 위하여 이러한 조치가 필요하다고 판단하는 경우.

- 중국산 부틸 아크릴레이트에 대해 덤핑사실과 그로 인한 국내산업의 실질적 피해를 추정할 수 있는 충분한 증거가 있다고 판정하고, 조사기간 중 이러한 피해가 발생할 우려가 있으므로,
- 조사기간 중 발생할 수 있는 국내산업의 피해를 방지하기 위하여, 다음과 같이 잠정덤핑방지관세 부과를 재정경제부 장관에게 건의함

1) 부과대상물품

- 품명 : 부틸 아크릴레이트 (Butyl Acrylate)
- 정의 : 아크릴산(Acrylic Acid)과 부탄올(Butanol)의 에스테르화 반응 (Esterification Reaction)을 통해 제조되는 유기 화합물
 - 분자식 : $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$
- 관세품목분류(HSK): 2916.12.3000

2) 잠정덤핑방지관세 부과 건의 수준

공급국	공급자(수출자, 생산자)	예비 덤핑률
중국	타이싱 순커(Taixing Sunke Chemicals Co., Ltd.) 및 그 관계사	11.88%
	상해화이(Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.) 및 그 관계사	9.53%
	핑후 페트로(Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.) 및 그 관계사	19.17%
	그 밖의 공급자	19.17%

* 그 밖의 공급자란 조사대상으로 선정되지 아니한 공급자 또는 조사대상기간 이후에 수출하는 당해 공급국의 신규공급자를 말함

3) 잠정덤핑방지관세 부과 건의 사유

- 조사대상 기간 중 덤핑물품 수입물량은 절대적으로 그리고 국내소비에 비해 상대적으로 증가했고, 국내 동종물품보다 저가에 판매되어 동종 물품 가격을 하락시키고 인상을 억제하였으며, 이에 따라 시장점유율, 영업이익, 투자수익률 등 국내산업 경영지표가 악화됨
- 이상의 증거 및 검토를 통해 국내산업이 덤핑물품으로 인해 실질적 피해를 입었고 조사 기간 중 이러한 피해가 발생할 우려가 있다고 추정할 수 있으므로, 관세법 제53조제1항, WTO 반덤핑협정 제7.1조 등 관련 규정에 따라 조사 기간 중에 발생하는 국내산업의 피해를 방지하기 위하여 잠정덤핑방지관세를 부과할 필요가 있음

2. 예비부정 판정 시

- 중국산 부틸 아크릴레이트의 수입으로 인하여 국내산업이 입은 실질적 피해가 경미하다고 판정하고 조사를 종결함
- 판정 결과를 재정경제부 장관과 이해관계인에게 통보함

참고 1

국내산업피해 조사 경과

- '25.07.29. : 엘지화학, 덤핑방지관세 부과를 위한 조사신청
- '25.09.29. : 조사개시결정 공고(무역위원회 공고 제2025-24호)
- '25.10.01. : 국내생산자, 수입자, 수요자 질의서 송부
- '25.10.29.~11.10 : 수요자(한화솔루션, 스노젠) 및 수입자(미정텍, 유니드글로벌상사, 캠블루, 한국이네오스스티롤루션, 삼성물산, 헬름코리아) 답변서 제출
- '25.11.06. : 신청인, 국내 생산자 답변서 제출
- '25.12.26 : 신청인, 공급자(아케마), 수입자(미정텍, 삼성물산, 유니드글로벌상사) 이해관계회의 발언요지 제출
- '26.01.07. : 국내산업피해 이해관계인 회의 개최
- '26.01.09. : 공급자(아케마), 이해관계인 회의 최종발언 서면 제출
- '26.01.14. : 신청인, 공급자(아케마), 이해관계인 회의 이후 추가 의견서 제출
- '26.01.26. : 신청인, 추가 반박의견서 제출

참고 2

덤핑사실 조사 경과

- '25.9.29. : 조사개시결정 공고(무역위원회 공고 제2025-24호)
- '25.9.30. : 조사대상공급자*에 질의서 송부(답변기한 : '25.11.10.)
 - * 타이싱 순커, 삼성물산 상해, 핑후 페트로
- '25.10.20. : 타이싱 순커 및 그 관계사, 삼성물산 상해, 상해화이 및 그 관계사의 조사참여신청 접수
 - * 핑후 페트로 조사참여 미신청
- '25.10.20. : 상해화이 및 그 관계사에 질의서 송부(답변기한 : '25.12.1)
- '25.11.5. : 타이싱 순커 및 그 관계사와 삼성물산 상해의 질의서 답변 기한 1차 연장 요청에 따른 연장 통보(답변기한 3일 연장)
- '25.11.12. : 타이싱 순커 및 그 관계사의 질의서 답변기한 2차 연장 요청에 따른 연장 통보(답변기한 4일 연장)
- '25.11.13. : 삼성물산 상해의 답변서 접수(1차 연장된 기한 내 제출)
- '25.11.17. : 타이싱 순커 및 그 관계사의 답변서 접수(2차 연장된 기한 내 제출)
- '25.11.24. : 상해화이 및 그 관계사의 질의서 답변기한 1차 연장 요청에 따른 연장 통보(답변기한 3일 연장)
- '25.12.4. : 상해화이 및 그 관계사의 답변서 접수(1차 연장된 기한 내 제출)
- '25.12.5. : 타이싱 순커 및 그 관계사에 보충질의서 송부 (답변기한 : '25.12.15.)

- '25.12.15. : 타이싱 순커 및 그 관계사의 보충질의 답변서 접수(질의 항목별 답변 분량 및 난이도 등을 고려하여, 2차 답변서 제출기한 연장(1차 : '25.12.15., 2차 : '25.12.17.)
- '25.12.19. : 상해화이 및 그 관계사에 보충질의서 송부 (답변기한 : '25.12.29.)
- '25.12.29. : 상해화이 및 그 관계사의 보충질의 답변서 접수(질의 항목별 답변 분량 및 난이도 등을 고려하여, 2차 답변서 제출기한 연장(1차 : '25.12.29., 2차 : '25.12.31.)
- '26.01.21. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최 통보
- '25.01.29. : 예비덤핑률 산정 관련 이해관계인회의 개최(온라인)

무 역 조 사 실

무역조사실장 전 응 길

조 사 단

[국내산업피해조사]

조사단장	산업피해조사과장	류 동 희
조 사 관	산업피해조사과	임 예 은

[덤핑사실조사]

조사단장	덤핑조사지원과장	김 영 윤
조 사 관	덤핑조사지원과	안 채 린
조 사 관	덤핑조사지원과	이 주 혜